РЕКЛАМА

Дело № 1-179/2021

Номер дела: **1-179/2021**

УИН: **27RS0008-01-2021-000793-96**

Дата начала: **01.04.2021**

Дата рассмотрения: **15.12.2021**

Суд: **Ленинский районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Смирнов Сергей Сергеевич**

Статьи УК: **125, 161, 264, 264.1**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Залесов Дмитрий Русланович		
	Головин Алексей Владимирович	Статьи УК: 125, 161, 264, 264.1	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			01.04.2021
Передача материалов дела судье			01.04.2021
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			09.04.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		09.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	15.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.06.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	22.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	29.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПРОКУРОРА	07.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	23.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.12.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		15.12.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		15.12.2021

Приговор

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ленинский районный суд <адрес>

в составе

председательствующего судьи Смирнова С.С.,

с участием

государственного обвинителя Тихоньких О.М.,

подсудимого Головина А.В.,

защитника-адвоката Залесова Д.Р.,

при секретаре Коротких Е.П.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении Головин А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, не имеющего регистрации на территории РФ, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее образование, женатого, имеющего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, не военнообязанного, содержащегося по стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ осужден Ленинским районным судом <адрес> (с учетом изменений, внесенных постановлением суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 1 ст. 162 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев, на основании ст. 70 УК РФ присоединен приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, приговор Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 2 месяца. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытию срока наказания;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, п. «а», «б» ч. 2 ст. 264, ст. 264.1, ст. 125 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Головин А.В. совершил открытое хищение чужого имущества, а также совершил нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством - мотоциклом, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 23 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Головин А.В., находясь возле <адрес> в <адрес>, увидел камеру видеонаблюдения «IR <данные изъяты>», имеющую серийный номер: «№», и крепление к ней, установленные на стене указанного здания, принадлежащие Потерпевший №2, и решил похитить их, сообщив о своих намерениях своему знакомому Свидетель № 6, который находился в тот момент рядом с ним, и, понимая противоправный характер планируемых Головиным А.В. действий, неоднократно возразил против них.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, Головин А.В., в указанный период времени, находясь возле <адрес> в <адрес>, в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, достоверно зная, что за его действиями наблюдает его знакомый Свидетель № 6, который стоит рядом и понимает противоправный характер его деяний, а также возражает против его преступных действий, так как он ему об этом неоднократно сообщил, игнорируя возражения Свидетель №6, залез по водосточной трубе, закрепленной на стене здания, расположенного по адресу: <адрес>, где была установлена камера видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющая серийный номер: «№», стоимостью 5 833 рубля, оторвал руками указанную камеру видеонаблюдения вместе с креплением от стены здания, и провода подключения камеры.

С целью доведения преступного умысла до конца, Головин А.В., осознавая общественную опасность своих действий, удерживая при себе камеру видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющую серийный номер: «№», и крепление к ней, спустился со стены здания, и вместе с указанными камерой видеонаблюдения и креплением к ней скрылся с места совершения преступления, распорядившись в дальнейшем похищенным

имуществом по своему усмотрению, тем самым совершив открытое хищение чужого имущества, а именно камеры видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющей серийный номер: «№», стоимостью 5 833 рубля, и крепления к ней, принадлежащих Потерпевший №2, причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 5 833 рубля.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов 00 минут до 14 часов 48 минут водитель Головин А.В., управляя механическим транспортным средством - мотоциклом «<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятым с регистрационного учета, двигаясь по <адрес> в <адрес>, допустил нарушение требований п. 1.3, 1.5, 2.1, 2.5, 9.1, 9.10, 10.1 Правил дорожного движения РФ и эксплуатации транспортных средств, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, введенных в действие с ДД.ММ.ГГГГ, с последующими изменениями и дополнениями, согласно которым:

п. 1.3. «Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав, и регулирующих дорожное движение установленными сигналами».

п. 1.5. «Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда».

п. 2.1. «Водитель механического транспортного средства обязан:

Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки: водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории; регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам); в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта лицензионную карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы.

При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема».

п. 2.5. «При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию».

п. 9.1. «Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств)».

п. 9.10. «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».

п. 10.1. «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

В результате нарушения требований указанных пунктов Правил дорожного движения РФ, водитель Головин А.В. совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажира механического транспортного средства - мотоцикла «<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятого с регистрационного учета - Потерпевший № 1, при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов 00 минут до 14 часов 48 минут, водитель Головин А.В. в нарушение требований п. 1.3, 1.5, 2.1, Правил дорожного движения РФ, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами за невыполнение законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ДД.ММ.ГГГГ, и предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий, которые могут возникнуть в результате нарушения им требований Правил дорожного движения РФ, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на их предотвращение, то есть, проявляя легкомыслие при управлении указанным механическим транспортным средством, в указанный период времени двигался по <адрес> в <адрес> со стороны <адрес> в направлении <адрес>, по проезжей части, предназначенной для двустороннего движения безрельсовых транспортных средств, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении, в сложных дорожных условиях, обусловленных состоянием дорожного покрытия в виде мокрого асфальта, имеющего дефекты в виде ям и выбоин, в светлое время суток, при неограниченной видимости в направлении движения.

Следуя в указанном направлении, водитель Головин А.В. в нарушение требований п. 10.1 ПДД РФ, развил скорость, которая не позволила ему обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и обстановкой на проезжей части для выполнения требований Правил в данных дорожных условиях. Управляя механическим транспортным средством - мотоциклом «<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятым с регистрационного учета, в районе <адрес> в <адрес>, водитель Головин А.В. в нарушение требований п. 9.1 и 9.10 ПДД РФ, двигаясь по прямому участку проезжей части, увидев на своей полосе движения препятствие в виде повреждений дорожного покрытия, представляющее опасность для движения, не снизил скорость вплоть до остановки транспортного средства, а продолжая движение в заданном направлении, решил объехать опасный участок на проезжей части слева, по полосе встречного движения. При объезде препятствия, водитель Головин А.В. не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на полосу встречного движения, когда по ней, во встречном ему направлении двигался автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак № под управлением водителя Свидетель № 7, не выдержал безопасный боковой интервал, создал опасность для движения, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов 00 минут до 14 часов 48 минут, находясь на проезжей части <адрес> в <адрес>, на расстоянии 800 метров в сторону <адрес> от <адрес>, совершил столкновение с автомобилем «<данные изъяты> регистрационный знак №, двигавшимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру механического транспортного средства - мотоцикла «<данные изъяты>» номер рамы № без

регистрационного знака, снятого с регистрационного учета - Потерпевший № 1 были причинены телесные повреждения: закрытая тупая травма головы в виде закрытого перелома нижней челюсти по углу слева без смещения отломков, множественные ссадины в лобной, щечных областях, на спинке носа, неполный вывих 21-го зуба, ушибленные раны (3) головы; закрытая тупая травма левой нижней конечности в виде открытого оскольчатого перелома обеих костей левой голени в нижней трети со смещением отломков с гематомой в области переломов и раной на передней поверхности левой голени на уровне переломов. Данные повреждения расцениваются в совокупности - по механизму возникновения составляют единую сочетанную тупую травму головы и левой нижней конечности, и, по медицинским критериям, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Головин А.В. вину в совершении открытого хищения чужого имущества признал в полном объеме.

В судебном заседании Головин А.В. показал, что не может объяснить - зачем забрал камеру и отнес ее домой, а не оставил ее на месте, не подумал - что могут завести уголовное дело. Раскаивается в содеянном, попросил прощение у потерпевшего, возместил ущерб. Когда снимал данную камеру со стены, Свидетель №6 стоял рядом, говорил - что не надо снимать.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания подсудимого Головина А.В., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого (том 1 л.д. 110-113, том 4 л.д. 35-42, 136-139), согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он созвонился со своим знакомым Свидетель №6, после чего пошел к нему в гости, он проживал в <адрес>. Находясь у Свидетель №6, они с ним выпили спиртное и после 22 часов 00 минут пошли в магазин, чтобы приобрести еще спиртного. Около 22 часов 30 минут они с Свидетель №6 проходили мимо магазина «Луч» по <адрес> он предложил в поисках туалета зайти за ограждение, которым огорожено часть <адрес> в <адрес>, Свидетель №6 согласился. После они зашли за указанное ограждение. На здании <адрес> в <адрес> он увидел видеокамеру, которая висела на углу указанного дома, он решил похитить данную видеокамеру, чтобы в дальнейшем повесить себе в гараже, то есть для своих личных целей. Для этого он по водосточной трубе залез наверх стены, дотянулся рукой до камеры видеонаблюдения и, несмотря на возражения Свидетель №6 и его попытки отговорить его не совершать преступление, открутил камеру видеонаблюдения вместе с креплением, а затем оторвал рукой провода и спрятал камеру под одежду. При этом он знал, что Свидетель №6 стоит рядом с ним и наблюдает за его действиями. Затем он слез со стены обратно на землю и сказал Свидетель № 6, что нужно бежать. Они побежали в сторону магазина «Круглосуточный». По дороге он показал Свидетель № 6 похищенную камеру видеонаблюдения. Куда пошли далее, он не помнит. Похищенную камеру видеонаблюдения он хранил дома, хотел повесить ее в гараже, однако так и не повесил, потому что по истечению времени не нашел ее дома. Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

После оглашения данных показаний, подсудимый Головин А.В. подтвердил их в полном объеме. Пояснил, что Свидетель №6 видел, что он срывает камеру, и пытался его отговорить.

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 109) он ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 00 минут, находясь около здания, расположенного по адресу: <адрес>, откуда с фасада здания похитил видеокамеру, которой распорядился по своему усмотрению. Физическому и моральному воздействию не подвергался, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

После оглашения протокола явки с повинной подсудимый Головин А.В. подтвердил ее в полном объеме.

Вина Головина А.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №15, оглашенных в

судебном заседании, а также показаниями свидетеля Свидетель № 16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №2 показал, что он является предпринимателем, была похищена камера с магазина. Обратился в полицию, затем сотрудники вызвали и сообщили, что обвиняемый найден и готов возместить ущерб. Ему был возмещен ущерб, а так же спустя какое-то время ему сообщили, что и камера найдена. Камеру он покупал и устанавливал на объекте, ущерб составил 5 833 рубля.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания потерпевшего Потерпевший №2, данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 66-70, 140-141), согласно которым он является одним из собственников здания, расположенного по адресу: <адрес> В конце января 2020 года он заключил договор на оказание услуг по ремонту и установке камер видеонаблюдения. В конце января 2020 года он приобрел у ФИО25 за собственные денежные средства камеру видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющей серийный номер: «№», и крепление к ней. Работники, осуществляющие ремонт, установили данную камеру видеонаблюдения на торце здания со стороны <адрес>, на расстоянии 4 метров от земли и прикрепили на болты. В тот же день камеру подключили к оборудованию, и она стала осуществлять работу. Запись на камеру видеонаблюдения велась круглосуточно. На это время на объекте осуществляется физическая охрана. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, приехав на место, чтобы осмотреть объект, он увидел, что на торце здания отсутствует камера видеонаблюдения. Он стал спрашивать у охранника, видел ли он кого-либо из посторонних, на что он пошел и посмотрел, что камера видеонаблюдения записала. Осмотрев видеозапись, они установили, что ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 17 минут, двое незнакомых ему парней: первый парень на вид около 25 лет, среднего роста, среднего телосложения, одет в спортивную черно-серую куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки, на голове черная шапка; второй парень на вид около 25 лет, среднего роста, среднего телосложения, одет в спортивную черную куртку, черные штаны, черные ботинки, на голове черная шапка. Первый парень стоял внизу, а второй парень, возможно при помощи какой-то проволоки поддел камеру и сорвал ее. Как могли сорвать камеру ему не известно, так как камера была прикреплена на болты. Возможно крепление было не качественным. Таким образом, в результате хищения указанного имущества ему причинен ущерб в сумме 5 833 рубля, который является для него значительным, так как его заработная плата составляет 30 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные услуги, покупает продукты питания и у него на иждивении находятся несовершеннолетние дети.

После оглашенных показаний потерпевший Потерпевший № 2 подтвердил их в полном объеме, указал, что ущерб возмещен, извинения были принесены, претензий не имеет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6, показал, что Головин А.В. похитил камеру со строящегося здания, зимой, зачем она ему нужна была, он не знает. С ним в этом не участвовал, пытался его отговорить.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №6, данные в ходе предварительного расследования, (т. 4 л.д. 110-113) согласно которым, вечером ДД.ММ.ГГГГ он позвонил своему знакомому Головин А.В., с которым он знаком примерно 10 лет. В ходе телефонного разговора он предложил Головину А.В. встретиться, чтобы употребить алкогольные напитки, на что тот согласился. После употребления алкоголя они с Головиным А.В. пошли гулять по улицам <адрес>. Во время прогулки они увидели строящееся здание, расположенное по адресу: <адрес>, территория вокруг которого была огорожена. Головин А.В. предложил ему пройти за забор в поисках туалета. Пройдя за ограждение и подойдя к зданию, он увидел на его фасаде камеры наружного видеонаблюдения, насколько он помнит, в форме белого шара, которые были установлены на высоте нескольких метров от земли. Они стали искать место, которое не попадает в объективы камер. Затем Головин А.В. сказал ему, что хочет похитить одну из камер, установленных на фасаде данного здания, и установить ее у себя в гараже. Он сказал

ему, чтобы он этого не делал и попытался отговорить его, однако Головин А.В. его не послушал и начал искать камеру, к которой легче подобраться и сорвать с крепления. Он ходил вдоль здания и смотрел на камеры видеонаблюдения, а он в это время ходил за ним. Через некоторое время, Головин А.В. нашел подходящую камеру и сказал ему, что собирается ее похитить. Камера была установлена на углу здания на высоте нескольких метров от земли. Он еще раз попытался отговорить его, в том числе сказал ему, что это будет преступлением, однако он его не послушал и по фасаду здания залез наверх, к камере видеонаблюдения. Он в это время стоял рядом и наблюдал за ним. Во что был одет Головин А.В., он не помнит. Он был одет в шапку, черные штаны, ботинки, куртку двух цветов: верхняя часть черная, нижняя часть до подмышек серая. Находясь возле камеры видеонаблюдения, Головин А.В. сорвал ее с крепления, а затем вместе с ней спрыгнул вниз. Далее он крикнул ему, что нужно бежать, на что он сразу же побежал к ограждению и пролез под ним за огороженную территорию, то же самое сделал и Головин А.В.. Находясь за ограждением, они пошли в сторону <адрес>. В это время Головин А.В. показал ему похищенную им камеру видеонаблюдения, которую он держал в руке. Насколько он помнит, она была в форме белого шара с креплением. Он в очередной раз выразил ему свое недовольство по факту хищения камеры и сказал, что это преступление, однако Головин А.В. ему на это ответил, что данная камера ему пригодится. Затем они разошлись по домам.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель №6 подтвердил их, уточнил, что не помнит цвет камеры в связи с тем, что был пьян в тот момент.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 15 показал, что он проводил оперативное сопровождение по делу о краже камер видео наблюдения. В декабре 2019 года со строящегося здания по адресу <адрес> похитили с фасада здания видеокамеру наблюдения. Была изъята видео запись, при просмотре видеозаписи установили лицо - Головин А.В., они его пригласили на допрос. Видеозапись предоставил потерпевший. На территории производилась съёмка, по периметру расположены камеры.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №5, показала, что в 2020 года был звонок от Головина А.В., тот сказал, что его задержали сотрудники ОП № в связи с кражей камеры. Он эту информацию подтвердил, когда он ей звонил, сказал, чтоб она нашла ее. Она нашла ее и отдала полиции, как она оказалась у нее - она не знает, нашла в игрушках ребенка.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель № 16, данные в ходе предварительного расследования, при разъяснении положений ст. 56 УПК РФ, а так же будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, (т. 4 л.д. 114-116), согласно которым, он является одним из собственников здания, расположенного по адресу: <адрес>, другим собственником является его друг Потерпевший №2. Определенную территорию вокруг указанного здания они с Потерпевший №2 арендуют по настоящее время. Примерно с февраля 2019 года в данном здании производились ремонтные работы, в связи с чем, по требованию прокуратуры <адрес>, арендуемую ими территорию вокруг здания они огородили самодельным забором из необрезных досок, к которым крепилась поливинилхлоридная ткань. В конце января 2020 года Потерпевший №2 решил установить камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения на их здании и заключил договор на установку камер видеонаблюдения с одной из фирм. Потерпевший №2 приобретал камеры видеонаблюдения и оплачивал услуги по их установке за денежные средства принадлежащие только ему. Указанные камеры имели форму белого шара с креплением. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 сообщил ему, что одну из камер наружного видеонаблюдения похитили. Кто это сделал - они не знали, но при просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения увидели, что возле здания по огороженной территории ходили двое неизвестных ему мужчин, один из которых залез по фасаду здания наверх и украл одну из камер видеонаблюдения. Потерпевший №2 по этому поводу написал заявление в полицию.

Кроме того, вина Головина А.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 124-127), согласно которого подозреваемый Головин А.В. в присутствии защитника добровольно рассказал и показал на месте - как именно он похитил камеру видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющую серийный номер: « № » и крепление к ней со стены здания, расположенного по адресу: <адрес>;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 55-61), согласно которого осмотрено место совершения преступления, расположенное по адресу: <адрес> В ходе осмотра установлено, что со стены здания, расположенного по адресу: <адрес>, была похищена камера видеонаблюдения и крепления к ней. Изъят CD-R диск «CD-R intro 80min/700MB 1x-52x»;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 142-152), согласно которого осмотрены видеозаписи, содержащиеся на CD-R диске «CD-R intro 80min/700MB 1x-52x». После осмотра CD-R диск с указанными видеозаписями признаны в качестве вещественных доказательства, приобщены к уголовному делу;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 101-109), согласно которого с участием обвиняемого Головина А.В. и его защитника осмотрены видеозаписи, содержащиеся на CD-R диске «CD-R intro 80min/700MB 1x-52x», в ходе которого Головин А.В. опознал себя, как лицо, совершившее хищение камеры;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 72 - 73), согласно которого у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты копии счет-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ и счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 76-78, 79), согласно которого осмотрены копии счет-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ и счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в них указана стоимость похищенной камеры видеонаблюдения, а также они подтверждают покупку камеры видеонаблюдения Потерпевший № 2. После осмотра копии документов признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к уголовному делу;

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 4 л.д. 64-67, 68) согласно которого осмотрено объяснение ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО4 показал, что на фасаде <адрес> в <адрес> действительно находилось несколько камер видеонаблюдения. ДД.ММ.ГГГГ, обойдя периметр здания и просмотрев видеозаписи с камер за ДД.ММ.ГГГГ, он обнаружил, что одна из камер видеонаблюдения была похищена ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 17 минут двумя неизвестными ему парнями. Документ признан в качестве вещественных доказательств, приобщен к уголовному делу;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 83-86), согласно которого у свидетеля Свидетель № 5 изъята камера видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющая серийный номер: «№» и крепление к ней;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 87-89, 90), согласно которого с участием потерпевшего Потерпевший № 2 осмотрена изъятая в ходе выемки камера видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющая серийный номер: «№ и крепление к ней. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший № 2 показал, что камера, представленная ему к осмотру, совпадает по внешним признакам, названию, модели и характеристикам с принадлежащей ему камерой, которая была похищена у него с фасада <адрес> в <адрес> в январе 2020 года. После осмотра указанная камера видеонаблюдения признана в качестве вещественного доказательства, приобщена к уголовному делу.

Головин А.В. вину в совершении нарушения лицом, управляющим механическим транспортным средством - мотоциклом, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, признал в полном объеме.

В судебном заседании Головин А.В. показал, что с Потерпевший №1 знаком давно. ДД.ММ.ГГГГ они встретились на «Площадке». У него было в планах сходить к реке Амур.

Они пошли с ним туда, зашли в магазин, взяли три бутылки полтора литровых пива «Чешского». Пока шли выпили одну бутылку пиво. Дальше он хотел съездить домой, вещи собрать и лодку готовить. Потерпевший №1 тоже домой надо было, он и стал его просить отвести. Потерпевший №1 просил ему такси вызвать, а у него на балансе 4 рубля оставалось, и с МТС никак не мог вызвать такси. Потерпевший во дворе у него увидел мотоцикл, начал «цепляться». Инициатором поездки был Потерпевший №1. Он не был сильно пьян, но был в состоянии алкогольного опьянения. На ДТП повлияло и дорожное покрытие, их просто откинуло и они чиркнулись о машину. В последний момент он от нее отвернул и их на дамбу выкинуло, он руль выровнял и его накатом провезло дальше. В каком состоянии был Потерпевший №1 он не мог видеть. Его вперед провезло, ногу правую перекинул и свалился на гравийку. Свалился, ногу к верху поднял, не мог понять - откуда кровь течет, а потом на левую руку посмотрел и у увидел, что кость торчит. Сразу начал пробовать звонить через 003, на телефоне номер не набирался. Потом через 112 пробовал и так не получалось, поэтому нажал однокласснику – Свидетель №2. Ему набрал и сразу сказал, что они попали с Вадиком в ДТП, что он слетел с мотоцикла и он не знает что с ним – живой тот или нет. Свидетель №2 спросил, где они, он ему сказал. Экран телефона был разбит, номера, которые были в ранее набранных, он им смог только позвонить. Жене своей он тоже сообщил, сказал, что попали в аварию. Один из очевидцев его повез в больницу. Перед потерпевшим Потерпевший №1 извинился, еще и денег сразу дал. Жена тогда машину продала, он ему отдал денег, а тот написал расписку о получении. Он раскаивается, согласен, что виноват, здравый рассудок тогда отсутствовал и стечение обстоятельств. Мотоцикл был его, приобрел давно в интернете. Если он бы дозвонился до службы 112, то обязательно бы сообщил - где они.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания подсудимого Головина А.В., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого (т. 3 л.д. 6-8, т. 4 л.д. 35-42, 136-139), согласно которым, примерно в марте 2020 года он увидел в газете объявление о продаже мотоцикла «<данные изъяты>» (Урал) без документов. Он позвонил по номеру указанному в газете и приобрел данный мотоцикл за 20000 рублей. Данный мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД в законном порядке. Права управления категории «А» у него никогда не было, но ранее он получал водительское удостоверение категории «В» в сентябре 2019 года. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут он на механическом транспортном средстве - мотоцикле «<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятом с регистрационного учета, со своим знакомым Потерпевший №1 поехали отдыхать на природу за <адрес>. Находясь на природе, они с Потерпевший №1 употребляли спиртное и около 14 часов 00 минут собрались и поехали домой со стороны <адрес> в сторону <адрес>. Он ехал за рулем мотоцикла, Потерпевший №1 сидел позади него на сидении. Они были без шлемов. Двигаясь по <адрес> со стороны <адрес> в сторону <адрес>, впереди себя, на расстоянии около 50 метров, он увидел яму посередине дороги и также увидел, что по встречной полосе движется автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак №. Он ехал со скоростью около 70 км/ч. Когда он стал приближаться к яме, то он понял, что скорость мотоцикла большая и если он передним колесом попадет в яму, то мотоцикл может перевернуться. Он принял решение объехать яму левее и повернув руль влево, стал смещаться к центру дороги, в это время встречный автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак № тоже двигался ближе к центру дороги, объезжая яму. В тот момент, когда он стал объезжать яму, то понял, что не успеет, так как автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак № двигался по встречной полосе слишком близко к нему и расстояние между его мотоциклом и автомобилем было уже слишком мало. Он попытался вернуться на середину своей полосы движения и уйти от столкновения, но не успел, произошло столкновение левого цилиндра двигателя его мотоцикла и переднего левого угла бампера и переднего левого колеса автомобиля. От столкновения цилиндр двигателя мотоцикла отломился и его левую ногу зажало между колесом автомобиля и рамы мотоцикла, от чего он испытал боль. Далее мотоцикл по инерции протащило вперед и его левую руку, находящуюся на левой рукоятке руля мотоцикла защемило между рукояткой и левым зеркалом автомобиля. Также от удара мотоцикла и автомобиля пассажира Потерпевший №1 откинуло назад по отношению к мотоциклу. После того, как мотоцикл остановился он с него слез и на одной ноге допрыгал до канавы, расположенной слева по направлению его движения, где он лег, снял перчатку с

левой руки и увидел, что на мизинце отсутствует верхняя фаланга. Он испугался того, что было много крови, находился в шоковом состоянии. Далее он увидел, что по левой ноге течет много крови. Он испытывал сильную физическую боль. Он достал телефон и позвонил мужу сестры Потерпевший №1 и сообщил ему о произошедшем, а также попросил вызвать для Потерпевший №1 скорую помощь. Что в это время было с Потерпевший №1 он не знает, так как не мог к нему подойти из-за полученных травм. Водителя автомобиля «<данные изъяты>» - женщину он видел издалека, к нему она не подходила. Он сам к ней подойти не мог, так как испытывал сильную боль в ноге. Также он позвонил своей жене и сообщил, что они с Потерпевший №1 попали в дорожно-транспортное происшествие и получили травмы, попросил, чтобы она тоже вызвала скорую медицинскую помощь. Далее ему становилось хуже, он терял сознание из-за боли и кровотечения. Тогда он выполз на дорогу и стал махать рукой, останавливая транспорт. На его зов остановился автомобиль «<данные изъяты>» кофейного цвета, номер не помнит. Пожилой мужчина - водитель помог ему сесть в его автомобиль и отвез его в во 2-ю больницу <адрес>, но, не успев доехать до больницы, они встретили автомобиль СМП и они его пересадили в свой автомобиль, после чего повезли в больницу №. Свою вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

После оглашения данных показаний, подсудимый Головин А.В. подтвердил их в полном объеме, дополнил, что он ехал на скорости около 65 км/ч., рукой не махал, а проезжающий очевидец сам остановился. Свидетель № 7 сместилась к разделительной сплошной полосе, а с его стороны находилась дамба, насыпь. Подъезжая к этой яме, колесо попало в яму и руль резко в сторону повернуло и отбросило на нее. В результате ДТП у него с обеих сторон кости торчали, был оскольчатый перелом, и еще фалангу пальца оторвало на руке. Лечился долго, один - два месяца ходил на костылях, до сих пор не может полностью присесть. В СИЗО начал дерматит появляться, из-за травмы, инфекцию занесли. Звонок Свидетель №2 удался, а звонок по номеру 112 не удался в связи с тем, что у него в телефоне Свидетель №2 были вызовы, а набор именно цифр не работал.

Вина Головина А.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшего Потерпевший № 1, свидетелей Свидетель № 7, Свидетель № 8, Свидетель № 10, Свидетель № 12, Свидетель № 13, Свидетель № 14, Свидетель № 5, Свидетель № 2, Свидетель № 1, и оглашенных в судебном заседании, а также показаниями свидетелей Свидетель № 3, Свидетель № 9, Свидетель № 11, Свидетель № 4 оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 показал, что 26 апреля встретились с Головин А.В., взяли пиво, пошли на <адрес>. Распили пиво, он до этого еще выпивал, был пьяный. Они пошли на остановку, у него не было телефона, у Алексея не было денег на балансе, чтобы позвонить, пытались поймать такси с руки, никто не останавливался. Он знал, что у того есть мотоцикл, стал его уговаривать, чтобы он подвез его, потому что ему было плохо. Он не соглашался, после чего он сам стал пробовать завести мотоцикл. Он долго его отговаривал, что не надо ехать пьяными и еще без прав. Он все-таки надоумил, чтобы тот отвез его домой. Они поехали домой, двигались по <адрес> с поселка <адрес> в сторону <адрес>. Дорога была вся в ямах, он помнит, что их подкинуло на яме, и они врезались в машину. После этого он слетел с мотоцикла, сознание не потерял. Он встал, хотел пойти, сделал примерно 4-5 шагов, почувствовал, что что-то с ногой не то, присел на корточки, потом на асфальт, закатал штанину, увидел, что нога опухает. После этого приехала скорая, приехала мать, доставили в больницу. Медикаменты полностью оплачивал Головин А.В. и помимо этого есть еще расписка, он ему еще передавал денежные средства в размере 60 000 рублей. Произошло просто столкновение, он слетел с мотоцикла, а мотоцикл заглох, он катом несколько метров отъехал. Головин А.В. слез с мотоцикла, начал звонить мужу его сестры, сообщить, что те попали в ДТП и чтобы тот вызвал скорую. Сестры муж был на работе, он не смог дозвониться до скорой, после этого он позвонил его сестре, а уже она вызвала скорую, то есть Головин А.В. сообщил его родственникам о произошедшем. У него самого телефона не было с собой, Головин А.В. оповестил родственников. Головин А.В. не скрылся с места ДТП, а после того как он позвонил родственникам того госпитализировали. Претензий к Головину А.В. никаких не имеет, потому что он его сам надоумил сесть за руль.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 9-12, 133-136, т. 3 л.д. 144-146, т. 4 л.д. 69-72), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он находился в гостях, где-то в <адрес> <адрес>. В гостях он употреблял алкоголь, что именно пил не помнит. В обеденное время того же дня он вышел на улицу и во дворе <адрес> в <адрес> встретил своего друга Головин А.В.. Головина А.В. он знает со школы. Вместе с Головиным А.В. они направились в магазин, где приобрели четыре бутылки пива объемом 1,5 литра. После этого они пошли в сторону <адрес> и в лесу, расположенном в <адрес>, употребили все приобретенное ими пиво, от чего ему стало плохо, и он стал просить Головина А.В. проводить его домой по адресу: <адрес>. Вместе с Головиным А.В. они пошли на остановку «<адрес>», расположенную в районе <адрес> в <адрес>, где стали ожидать автобус. Автобуса долго не было и он стал просить Головина А.В. вызвать ему такси, однако у него этого не получилось сделать, так как закончились деньги на телефоне. Тогда он стал просить Головина А.В., чтобы он отвез его домой на своем мотоцикле, который находился во дворе <адрес> в <адрес>. О том, что у Головина А.В. есть мотоцикл и то, что он находится в указанном дворе, он знал, так как лично видел данный мотоцикл, а также Головин А.В. при встрече сам сообщил ему о том, что это его мотоцикл. На его просьбу Головин А.В. ответил отказом, так как они оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда он сам подошел к мотоциклу и стал его заводить, чтобы на нем поехать домой. Головин А.В. долго уговаривал его не делать этого, так как у него нет, и никогда не было права управления транспортными средствами. Тогда он снова стал просить Головина А.В. отвезти его домой на его мотоцикле, на что он несколько раз отказывался это делать, однако он настаивал, и он все-таки согласился. Головин А.В. сел на водительское сидение принадлежащего ему мотоцикла и завел его, он сел за Головиным А.В. на пассажирское сидение. Мотоцикл был оборудован коляской, в которой никого не было. Он был одет в синюю куртку, черные брюки, черные туфли - мокасины, рабочие тряпичные перчатки, была ли на нем маска, он уже не помнит. Во что был одет Головин А.В., он не помнит, помнит только то, что на нем была надета тряпичная балаклава и перчатки. Вдвоем они поехали на мотоцикле к нему домой. Сначала они выехали на <адрес>, а затем по нему доехали до <адрес>, по которому стали двигаться в сторону <адрес>. Ехали они с обычной скоростью, с какой точно сказать не может. Неожиданно, когда они двигались по <адрес>, в районе <адрес> в <адрес>, он почувствовал сильный удар по мотоциклу, а затем упал с него на проезжую часть. Как он упал и чем именно ударялся, он не помнит. Далее он почувствовал сильную физическую боль в левой ноге и самостоятельно встать не мог. Как именно он получил данную травму, то есть в результате падения или в результате удара и тому подобное, он не помнит. Сознание он не терял. Пока он лежал к нему подошли очевидцы произошедшего, которые подложили ему куртку под ногу. Где был в это время Головин А.В., он не знает, так как не смотрел на него, все его внимание было сосредоточено на его телесных повреждениях. Далее на место происшествия приехала его мама, которая по прибытию бригады скорой медицинской помощи поехала с ним в больницу. Когда они с Головиным А.В. находились в больнице, то он сообщил ему, что сразу после дорожно-транспортного происшествия он звонил его матери, сестре и ее мужу и сообщил им о произошедшем, что подтвердили его родственники. После выписки из больницы Головин А.В. покупал ему на свои денежные средства лекарства и медикаменты, выписанные ему врачом, а затем передавал их ему. Претензий к Головину А.В. он не имеет. В ходе дорожно-транспортного происшествия им также были получены ссадины и телесные повреждения головы.

После оглашенных показаний потерпевший Потерпевший № 1 подтвердил их и пояснил, что они ехали, попали в яму, их выкинуло на встречную полосу, в этот момент по встречной полосе двигалась машина. Он не объезжал эту яму, он проехал по ней и их влево выкинуло, скорость примерно была у мотоцикла больше 60 км/ч. Заграждений не было никаких, справа была дамба вдоль забора завода <данные изъяты>. Покрытие было – асфальт, но именно в том месте яма.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показала, что она точно уже не помнит, ехала с работы по <адрес>, попала в ДТП. Она ехала в сторону «Площадки», мотоцикл Урал ехал с «Площадки». Он въехал в ее машину, стали сразу скорую вызывать, она не могла дозвониться. Свидетель -парень остановился, вызвал ГАИ и скорую. К ней

подошёл мимо идущий мужчина, сказал, что он посадил водителя мотоцикла в попутную машину, чтобы долго не ждать бригаду скорой медицинской помощи.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №7, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 175-178), согласно которым ее водительский стаж с 2017 года, имеет категории вождения -В, В1, М. Водительский стаж ранее не прерывался. У нее в собственности имеется автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак №, которым управляет только она, более данный автомобиль никому не передает. Автомобиль застрахован, имеется полис ОСАГО. Автомобиль в технически исправном состоянии, нареканий на работу агрегатов нет. Тормозная и рулевая система исправны. Окна, зеркала автомобиля были чистыми. ДД.ММ.ГГГГ она ехала домой, около 14 часов 30 минут, она двигалась на своем автомобиле «<данные изъяты>» регистрационный знак № по <адрес> со стороны <адрес> в сторону <адрес> в <адрес>. Кроме нее в автомобиле никого не было. Она была пристегнута ремнем безопасности, включен ближний свет фар, двигалась со скоростью около 30 км/ч, не более, поскольку на проезжей части имеются местами дефекты в виде ям. Данный участок проезжей части имеет по одной полосе в каждом направлении для двустороннего движения. В районе <адрес>, она увидела, как навстречу ей движется мотоцикл «УРАЛ» зеленого цвета с коляской с правой стороны. На мотоцикле сидели двое человек, а именно на самом мотоцикле - водитель и пассажир. В коляске мотоцикла никого не было. Во что были одеты данные мужчины, она не помнит, на головах были балаклавы - маски. Как ей показалось, данный мотоцикл двигался со скоростью около 80 км/ч.. Она двигалась не меняя траектории движения в прямолинейном направлении с прежней скоростью и увидела, как мотоцикл «УРАЛ» начал смещаться в ее сторону на ее полосу движения и произошло столкновение левой частью кузова ее автомобиля и левой частью мотоцикла. Когда она увидела, как мотоцикл смещается на ее полосу, то расстояние до него было очень маленькое, то есть его маневр для нее был очень резким, так что она не успела остановиться, но скорость у нее была не большой. У нее от удара лопнуло ветровое стекло, стойка ветрового стекла, левая сторона кузова автомобиля деформировалось, отвалилось стекло заднего вида. Она испугалась и остановила автомобиль. В зеркале заднего виде увидела, как пассажир мотоцикла, сидящий позади водителя, падает на дорожное покрытие, а мотоцикл с водителем продолжает движение на ее полосе движения. Она в дорожно-транспортном происшествии не пострадала. Когда она вышла из автомобиля, то пассажир – мужчина лет 25-30 лежал на встречной полосе движения, и она увидела у него повреждения на голове – ссадины, на левой ноге - открытый перелом. От данного мужчины исходил стойкий запах алкоголя. Кто-то из очевидцев вызвал бригаду СМП и ГИБДД. Внимание на мотоцикл и водителя она не обращала. От мотоцикла «УРАЛ», после столкновения до момента его остановки лежали отлетевшие на дорожное покрытие различные агрегаты и он остановился на обочине, на ее стороне движения примерно через 200 метров. При движении на мотоцикле было всего 2 человека, которые сидели друг за другом, соответственно из-за столкновения водитель и пассажир должны были получить травмы по левой стороне туловища, так как удар был касательный. Когда она вышла из автомобиля, то на мотоцикл сразу внимание не обратила, и не смотрела в какую сторону скрылся водитель, через некоторое время. К ней подошел какой-то прохожий, возрастом около 40 лет, в темно-красном пуховике и сказал ей, что он поймал попутный автомобиль и посадил в него водителя мотоцикла и направил в больницу, так как СМП ждать долго, после чего данный мужчина ушел. Также на проезжей части остановился мужчина, который двигался позади мотоцикла и видел момент дорожно-транспортного происшествия. Данный мужчина из своего автомобиля достал черную куртку и положил под ногу пострадавшему пассажиру мотоцикла и пояснил, что видел само столкновение. Спустя несколько минут приехала на такси женщина, как ей позже стало известно - мать пассажира мотоцикла, по фамилии Потерпевший № 1. Данная женщина была в шоковом состоянии, так как ее сын лежал на дорожном покрытии, и собирала вещи, разбросанные по дороге, принадлежащие ее сыну, готовившемуся к госпитализации врачами СМП. Мать Потерпевший № 1 кричала, такие фразы, как «Головин был за рулем мотоцикла, покалечил ее ребенка и бросил его беспомощного на дороге!», так она узнала, что фамилия водителя мотоцикла Головин. Пока она находилась на месте дорожно-транспортного происшествия, останавливались некоторые местные жители <адрес> и говорили, что часто видели Головин А.В., за управлением

данного мотоцикла «Урал», который стоял на проезжей части. Лично она не с Потерпевший №1 не с Головиным не знакома, никаких связей не поддерживала. На следующий день, ее супругу позвонил мужчина и представился Головин А.В., просил мужа, чтобы он пришел в больницу № на 3-ий этаж в 3-ю палату, где он лежит и обговорил с ним последствия дорожно-транспортного происшествия, но ее супруг с ним встречаться не стал. Более с ней никто не связывался. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоцикл получил повреждения с левой стороны, а именно был оторван цилиндр двигателя слева, и левая ручка переключения скорости. Через некоторое время Головин А. снова связывался с ее супругом и предлагал возместить причиненный ущерб при дорожно-транспортном происшествии, но он согласился, после оценки повреждений специалистом.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель № 7 подтвердила их в полном объеме, пояснила, что сделала независимую экспертизу, муж отправил Головину А.В., тот сказал, что - пусть будет все по закону.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 10 показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он двигался на своем автомобиле «<данные изъяты>», стал свидетелем ДТП, ехал по <адрес> в сторону площадки, столкнулись мотоцикл, с которого выпал пассажир. Мотоцикл попал на неровности на дороге, пассажир выпал с заднего сиденья, у пассажира были травмы, они остановились чтобы оказать ему помощь. Он лежал на дороге без сознания. Он остановился и еще был человек. Старались мешать транспорту, который ехал, чтобы они объезжали. Мотоцикл проехал дальше, куда делся водитель мотоцикла - он не знает, они видели, что мотоцикл пролетел, остановился, водитель никуда не подходил. Скорую помощь вызвал парень, который находился рядом. Он тоже по своему номеру - № звонил. Скорую помощь дождались, а потом уехали. Он не может сказать какое расстояние было от места, где они находились с потерпевшими до мотоцикла, это записано в протоколе инспектора ГАИ. При нем инспектор ходил мерил. Примерно в пределах видимости. К мотоциклу никто не подходил. Женщина находилась рядом с потерпевшим. Они все там находились. На месте происшествия находился пока не приехала скорая. Скорая приехала больше чем 5 минут. Вначале он лежал на дороге, когда они подошли, и он пришли в сознание, пытался встать, у него нога была сломана.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №10, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 208-210), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он ехал на своем автомобиле «<данные изъяты>» по личным делам, время было послеобеденное, по <адрес> от <адрес> в сторону <адрес> в <адрес>, находился в автомобиле один, двигался прямолинейно. Впереди него, попутно двигался «<данные изъяты>» регистрационный знак № Данный автомобиль двигался с небольшой скоростью до 40 км/ч, так же как и он, так как на дороге имеется много повреждений и ям. Проехав мимо <адрес>, он увидел, как впереди него на встречной полосе движения движется мотоцикл «УРАЛ» с коляской зеленого цвета с правой стороны, без регистрационных знаков. На мотоцикле сидело два человека, а именно на самом мотоцикле - водитель и пассажир, позади него. В коляске мотоцикла никого не было, это он может с уверенностью сказать. В чем одеты были данные мужчины, он не помнит, на головах были балаклавы - маски. Он обратил внимание на них, так как мотоцикл ехал быстро и начал смещаться на его полосу движения, так как далее на его полосе движения была большая яма, и он ее пытался объехать, но не смог полностью ее объехать и, въехав в глубокую яму, на асфальтобетоне, на большой скорости, потерял управление, и совершил столкновение с автомобилем «<данные изъяты>», а именно: произошел удар левыми частями транспортных средств. В результате удара автомобиль остановился сразу в своей полосе движения, так как скорость была не большой, а пассажир мотоцикла, сидящий сзади на мотоцикле, не удержавшись на сидении, упал на дорожное покрытие и кувыркнулся через себя. Водитель мотоцикла продолжил движение на мотоцикле прямо, и проехал мимо него, около 200 метров и остановился. Больше он водителя мотоцикла не видел и не обращал на него внимание. Он вышел из автомобиля и подошел к пострадавшему мужчине, лежащему на проезжей части. Он сразу вызвал бригаду СМП. У пассажира мотоцикла были повреждения левой ноги, головы. Он чувствовал сильный запах алкоголя изо рта и по внешним признакам пассажир мотоцикла был пьян. Когда прибыла бригада СМП, он уехал по своим делам,

оставив номер телефона водителю «<данные изъяты>». Мотоцикл остановился примерно через 200 метров на обочине противоположного движения. Он видел около него стоящего одного мужчину, куда тот делся, сказать не может, так как не наблюдал за ним. Участников дорожно-транспортного происшествия он не знает.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель № 10 подтвердил их в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 8 показал, что у них в семье в собственности имеется машина «<данные изъяты>», ею управляла супруга, он был исправным. ДТП произошло в мае, точно не помнит, часов в 15, ДТП произошло по <адрес>, конец забора завода <данные изъяты> Ему супруга позвонила, сказала, что попала в ДТП. Он вызвал такси, приехал на место. Когда ехал, видел, что мотоцикл стоял, на асфальте лежал пассажир, его лично не знает. Супруга стала рассказывать, что ехала, на встречную сторону выехал мотоцикл и ударил машину в левую сторону и проехал еще какое-то время. Подъехал еще какой-то человек, который сказал, что это мотоцикл принадлежит Головину. Мотоцикл – «Урал», зелёного цвета, водителя когда он приехал на месте уже не было, жена сказала, что его посадили в машину и увезли в больницу. На месте ДТП был пострадавший, на нем были повреждения на руках, ногах, голове, зубы были выбиты. На месте была мать пострадавшего. Она говорила: «Вот накатались» и подобное. Позднее звонил Головин А.В. предлагал ущерб возместить, они сделали независимую экспертизу. Он ему скинул фотографии экспертизы. Потом он с ним связался, тот сказал, что возмещать так ничего не будет, пусть будет все по закону. Так же ему супруга сообщила какие повреждения получил Головин А.В., у него что-то было что-то с ногой и палец вроде оторвало.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №8, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 192-194), согласно которым у его супруги в собственности имеется автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак № , которым управляет только она. Он данным автомобилем не управляет. Автомобиль в технически исправном состоянии, нареканий на работу агрегатов нет. Тормозная и рулевая система исправны. Окна, зеркала автомобиля всегда чистые. Со слов его супруги, ему стало известно, что она ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут ехала домой, на своем данном автомобиле по <адрес> со стороны <адрес> в сторону <адрес> в <адрес>, и находилась в автомобиле одна. В районе <адрес> с ее автомобилем столкновение с мотоциклом. Когда она ему позвонила, он находился дома, вызвал такси и поехал к месту дорожно-транспортного происшествия. Когда он приехал на место дорожно-транспортного происшествия, то увидел, что на проезжей части лежит молодой человек на вид около 25-ти лет, у которого были повреждения на левой ноге, левой руке, голове. Данного мужчину он не знает, ранее его не встречал. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и врачи СМП его готовили к госпитализации. После того, как он приехал к месту дорожно-транспортного происшествия, со стороны <адрес> приехала женщина на вид 50-60 лет, которая представилась как мать пострадавшего пассажира мотоцикла лежащего на проезжей части, а именно назвала фамилию Потерпевший № 1. Она была в шоковом состоянии и кричала своему сыну такие фразы как: «Докатался со своим Головиным», «зачем ты к нему сел на мотоцикл», «что за друг у тебя, который покалечил и убежал». Таким образом, стало известно, что водителем мотоцикла был некий Головин. Автомобиль его супруги стоял на проезжей части, направленный в сторону <адрес>, а мотоцикл «УРАЛ» с коляской зеленого цвета, стоял в 200 метрах на той же полосе движения, ближе к обочине. Подойдя к мотоциклу, он увидел на нем сильные повреждения с левой стороны, а именно отсутствовал левый цилиндр мотоцикла, который лежал на проезжей части. В коляске мотоцикла, каких-либо повреждений не было, а также не было следов крови. После составления протоколов сотрудниками полиции он уехал домой. У местных жителей он спрашивал, кто ездил на данном мотоцикле. Один из знакомых пояснил, что данный мотоцикл ему знаком, им всегда управлял Головин А.В., который является его соседом по гаражу и его он неоднократно видел за управлением данным мотоциклом. Ему самому Головин А.В. знаком, так как ранее они были соседями по дому в конце 90-х годов. Он неоднократно видел, что по <адрес> ездил данный мотоцикл, без регистрационного знака, но кто был за его управлением - он внимание не обращал. На следующий день ему позвонил неизвестный ему ранее номер

телефона № и мужчина представился, как Головин А.В., который предложил ему встретиться и обсудить момент прошедшего дорожно-транспортного происшествия, но встреча с ним так и не состоялась. Через некоторое время Головин А.В. снова связывался с ним и предлагал возместить причиненный ущерб из-за дорожно-транспортного происшествия, но он сказал, что свяжется с ним после оценки повреждений специалистом.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель № 8 подтвердил их в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что в один из дней то ли он, то ли Головин А.В. ему позвонил, и в ходе разговора Алексей попросил вызвать скорую, сказал, что попали в аварию, он не понял ничего. Позвонил жене и жена вызывала скорую. Потом уже узнал, как все произошло. Почему Головин сам не вызвал скорую - не знает, насколько он потом понял, что у того что-то было с телефоном. Они с супругой ходили, брали распечатки, что она звонила на номер «112». Она еще узнавала адрес - куда скорую вызывать. Супругу зовут Свидетель №1, согласно взятой детализации - 4 раза звонила. Данную детализацию супруга сама запрашивала, когда запрашивала - он не помнит, пользуется оператором Мегафон № . Когда супруга звонила в экстренные службы, они одновременно пытались установить - где произошло происшествие, он пытался дозвониться до Потерпевший №1, и Головин А.В., но не смог, он в этот момент был на работе, звонил товарищам, может быть кто-то что-то видел. Место происшествия так и не сообщили.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 91-93), согласно которым Головин А.В. ему знаком с детства, они с ним учились в одном классе. У него есть его номер телефона, они с ним иногда общаются. ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе. Во второй половине дня ему нужно было связаться с братом жены - Потерпевший №1, который тоже знаком с Головиным А.В.. Они часто общаются, отношения между ними дружеские. Потерпевший №1 телефона не имеет, поэтому он решил связаться с ним через Головина А.В. и с этой целью позвонил ему. Точно не помнит, дозвонился ли он до него или нет, однако телефонный разговор между ними все-таки состоялся спустя некоторое время. Кто кому позвонил - он не помнит. В ходе телефонного разговора Головин А.В. сообщил ему, что он и Потерпевший №1 попали в дорожно-транспортное происшествие, когда двигались по <адрес> и получили травмы. Также он попросил его вызвать им бригаду скорой медицинской помощи. После разговора с ним он позвонил жене и сообщил о случившемся. Затем он звонил в скорую помощь, но дозвонился или нет, точно сказать не может, так как не помнит. В дальнейшем от родственников и из сети Интернет он узнал подробности произошедшего дорожно-транспортного происшествия, а именно, что мотоцикл, которым управлял Головин А.В. и на пассажирском сидении которого сидел Потерпевший № 1, столкнулся с автомобилем, когда они двигались по <адрес>.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель №2 пояснил, что он не говорил, что Головин был за рулем, сказал, что они вместе попали в ДТП. Он подтверждает показания, когда они разговаривали, Головин А.В. попросил вызвать скорую.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель № 1 показала, что ей позвонил муж по поводу ДТП, чтобы она вызвала скорую. Что там происходило - она не знает, ее там не было. Головина А.В. знает, в детстве жили в одном дворе, дружит с ее братом. Ее муж - Свидетель №2, он позвонил ДД.ММ.ГГГГ, около трех часов дня, рассказал, что брат попал в ДТП, с кем попал и обстоятельства не помнит. Мужу кто сказал - точно не помнит, то ли муж позвонил Головину А.В. или Головин А.В. позвонил. Она позвонила маме Свидетель № 3 в этот день, сообщила ей о ДТП, и ее отправила туда. Сказала, что информация о ДТП от мужа, сказал, что брат попал в ДТП, нужно ехать на место происшествия, вызвала ей такси и отправила на место ДТП. Так как они не знали, где именно это место сказали, что около зеленого забора где-то по <адрес>. Мама потом рассказала, что произошло, что брат пострадал, в связи с ДТП. Кто был за рулем - она не знает.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель № 1, данные в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 96-98), согласно которым Головин А.В. ей знаком с детства. С ним дружит ее брат - Потерпевший № 1. ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время ей позвонил муж - Свидетель № 2, который сообщил ей о том, что ее брат вместе с Головиным А.В. попал в дорожно-транспортное происшествие на <адрес> в <адрес> и получил травмы. Она сразу же стала искать информацию в сети Интернет и из новостей узнала некоторые подробности произошедшего. Она сразу же позвонила маме - Свидетель №3 и сообщила ей обо всем, что знала. Далее она вызвала Свидетель № 3 такси и сказала ей ехать на место происшествия, чтобы узнать состояние брата. Когда Свидетель № 3 приехала на место происшествия, то они с ней созвонились снова и она, описав полученные Потерпевший № 1 телесные повреждения, сообщила ей, что его повезут в КГБУЗ «Городская больница № <адрес>. Свидетель № 3 поехала вместе с братом. Она тоже поехала в указанную больницу на такси. После того, как брата выписали из больницы, они пробовали узнать у него более подробно о том, что случилось, однако он им сказал, что ничего не помнит. Каких-либо других подробностей указанного дорожно-транспортного происшествия ей не известно, так как она этим более не интересовалась. Ей Головин А.В. никогда не звонил, как и она ему.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель № 1 пояснила, что из интернета сразу она ничего не узнала. № у нее с 2012 года, номер зарегистрирован на нее. Абонентский № ее мужа. Она пыталась вызвать, раза три скорую, не получилось, потому что просили точный адрес, потом позвонила маме, там скорая уже была.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель № 5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ произошло ДТП, за рулем был Головин А.В., какой марки мотоцикл она не знает. Пострадал Потерпевший № 1. ДТП произошло, потому что не справился с управлением водитель, из-за плохой дороги. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения - не знает, когда он ей звонил, то был в нормальном состоянии, только шок у него был, просил вызвать скорую. Он позвонил с номера, где последние цифры - 74-22, на ее №. Позвонил в 14 часов. Сказал, что попали в ДТП, просил вызвать скорую, сам не мог, так как телефон сломан. Набрал ее, так как была в последних вызовах. Она позвонила в скорую, когда набрала номер, ей сказали уточнить точный адрес, она объяснила, что точный адрес не знает, положила трубку, перезвонила Головину, а потом ей сказали, что машина за ним уже поехала. Головин А.В. ей позвонил в момент, когда был на месте происшествия, потом он позвонил и сказал, что его подобрал какой-то мужчина неизвестный, и он везет его в больницу. Этот мужчина довез его до больницы №, им сказали, что там карантин и по дороге «Скорая помощь» его забрала. Она представила в суд справку из ПАО «МТС» и детализацию звонков, в детализации указано ДД.ММ.ГГГГ год 14 часов 44 минут входящий звонок - это именно в этот момент звонил Головин А.В., был зависший звонок, после этого она перезвонила. Второй звонок, он через 6 минут звонит, в 14 часов 50 минут, сказал вызвать скорую, она начала вызывать скорую, звонила 2 раза. Дальше у нее состоялось несколько телефонных разговоров с Головиным А.В., он был в шоковом состоянии, разговаривал с ней. Ему было плохо, говорил, что кровью истекает, у него нога повреждена, что его морозит очень сильно. Говорил, что совершил ДТП, раскаивается в этом, сказал, что вдвоем попали в ДТП.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель № 13 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в больницу привезли мужчину, у того был открытый перелом голеностопа. Ампутация пальца стопы, находился в алкогольном опьянении. Насколько помнит, он не был сильно разговорчив, позвонить кому-то пытался, а привезли его на подстанцию посторонние люди на своём автомобиле с места ДТП. Было незначительное кровотечение, они остановили, перевязали, жалоб от него никаких не было.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №13, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 240-242), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут она заступила на суточное дежурство в составе бригады скорой медицинской помощи. С ней на дежурство также заступил

фельдшер скорой медицинской помощи ФИО52. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 05 минут в КГБУЗ «ССМП <адрес>» МЗ <адрес> неизвестные ей люди привезли мужчину. Данного мужчину она ранее не знала. Мужчина представился Головин А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Головин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали запах алкоголя из его рта, дизартрия речи. У него имелись множественные открытые переломы плюсневых костей левой стопы, травматическая ампутация ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти, кровотечение из ран, в связи с чем, ему сразу же была оказана первая медицинская помощь. После оказания первой медицинской помощи они погрузили Головина А.В. в служебный автомобиль и отвезли в КГБУЗ «Городская больница № <адрес>» МЗ <адрес>. По дороге в больницу Головин А.В. сообщил им, что ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут он употреблял примерно 1 литр водки, а телесные повреждения он получил в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 40 минут, когда мотоцикл, в коляске которого он двигался в качестве пассажира, столкнулся с встречным автомобилем. После того, как Головин А.В. был доставлен в больницу, им и ФИО52 была заполнена карта вызова № от ДД.ММ.ГГГГ.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель №13 подтвердила их в полном объеме. Карту вызова оформляли после всего, кто его привёз - не помнит, их просто позвали, они сразу перетащили в машину и всё.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель № 14 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время был вызов на <адрес>, мужчина там пострадал, когда они приехали, мужчина лежал на проезжей части, он был один, оценили состояние, после отвезли в стационар. Фамилия имя отчество не помнит, было сотрясение и что-то с ногой.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №14, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 243-245), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 00 минут она заступила на суточное дежурство в составе бригады скорой медицинской помощи. С ней на дежурство также заступил фельдшер скорой медицинской помощи ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут диспетчер КГБУЗ «ССМП <адрес>» МЗ <адрес> принял вызов о необходимости оказания медицинской помощи мужчине, который находится на проезжей части <адрес> в <адрес>, в районе <адрес>. Она в составе бригады скорой медицинской помощи сразу же выехала к указанному месту. По прибытию на место она увидела, что на проезжей части <адрес> на спине лежит мужчина. Данного мужчину она ранее не знала. Мужчина находился в сознании, представился Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Потерпевший №1 находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали запах алкоголя из его рта, дизартрия речи. У него имелись закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области, открытый перелом нижней трети левой голени. Потерпевший №1 сразу же была оказана первая медицинская помощь, а затем они погрузили его в служебный автомобиль. В этот момент к служебному автомобилю подбежала женщина, которая представилась матерью Потерпевший №1 и тоже села к ним в автомобиль. Далее они повезли Потерпевший №1 в КГБУЗ «Городская больница № <адрес>» МЗ <адрес>. По дороге в больницу Потерпевший №1 сообщил им, что примерно 20 минут назад он двигался на мотоцикле в качестве пассажира и упал с него, в результате чего получил телесные повреждения. Кроме того, он сказал, что ДД.ММ.ГГГГ он употреблял алкоголь, какое количество - не уточнял. После того, как Потерпевший №1 был доставлен в больницу, ею была заполнена карта вызова № от ДД.ММ.ГГГГ.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель №14 подтвердила их в полном объеме. Состояние было тяжелое, потому что перелом был, черепно-мозговая травма была ли - неизвестно. Нужно было в стационар вести, чтобы посмотреть насколько серьезные повреждения были. Он был в сознании, разговаривал. Он говорил про перелом ноги, угрозы жизни вроде не было. Кто вызвал скорую - не знает. Ходить он не мог, максимум сесть, они сами его положили на носили и загрузили в машину.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 12 показал, что он покупал машину «<данные изъяты>» и когда смотрел этот автомобиль в гараже у продавца увидел мотоцикл Урал. Тот ему сказал, что ему нужно гараж освободить, так как уезжает в

другой город, и ему предложил забрать мотоцикл. Он сказал, что он без документов и что снят уже с учета. Они с ним договорились, и он его забрал, привез мотоцикл в свой гараж, который арендовал на <адрес>. Там его починил, собрал и выложил объявление на «Фарпост» на продажу, также указал, что он без документов и через несколько дней позвонил Головин А.В. Приехал в гараж, посмотрел мотоцикл, он ему понравился, они договорились на 25 тысяч. Он вызвал эвакуатор, погрузили мотоцикл и больше он его не видел. С какого номера звонил не помнит, когда давал показания номер был сохранен. Головин звонил ещё и спрашивал про мотоциклы, но у него больше не было. Мотоцикл, который продал - «Урал» с коляской, зеленого цвета.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были исследованы путем оглашения показания свидетеля Свидетель №12, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 214-216), согласно которым в феврале 2020 года он решил купить себе автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак №, который приобрел у Свидетель №4, 1987 года рождения. При покупке данного автомобиля он увидел у него в гараже стоящий мотоцикл «УРАЛ» с коляской зеленого цвета, без регистрационного знака. Он спросил у Свидетель №4 - нужен ли ему данный мотоцикл, на что тот сказал, что он его может забрать, но только на запчасти, так как данный мотоцикл принадлежал его деду и он уже снят с регистрации. Данный мотоцикл ему был не нужен, так как он переезжал в другой город. Он согласился и забрал данный мотоцикл себе для дальнейшей продажи. Мотоцикл был на ходу, заводился на месте. Более он Свидетель № 4 не видел. Он решил данный мотоцикл продать и выставил объявление на интернет сайте «Фарпост». В марте 2020 года ему позвонил ранее ему незнакомый № и мужчина решил посмотреть данный мотоцикл. Для своей безопасности в дальнейшем, он сохранил для себя данные мотоцикла, а именно мотоцикл «<данные изъяты>» двигатель № и год выпуска его 1988. Он встретился с ранее незнакомым ему мужчиной возрастом около 30 лет, рост около 170-175 см, смуглая кожа, короткий темный цвет волос, темная кожаная куртка. Мужчина, осмотрев мотоцикл, купил его за 25000 рублей. Никаких документов они не оформляли, так как их просто не было. Мужчина пояснил, что данный мотоцикл он берет для своего деда в деревню и документы ему не нужны. Данный мужчина позвонил ему еще с того же номера №, примерно через неделю и спрашивал о наличии у него запчастей на данный мотоцикл, но он ему ответил, что все запчасти какие были он отдал вместе с мотоциклом. Более он с ним не связывался и никаких связей с ним не поддерживает.

После оглашенных показаний свидетель Свидетель № 12 подтвердил их в полном объеме.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель № 9, данные в ходе предварительного расследования, при разъяснении положений ст. 56 УПК РФ, а так же будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, (т. 2 л.д. 200-202) согласно которым, у него в собственности имеется автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак №, на котором он постоянно ездит. ДД.ММ.ГГГГ он ехал по своим личным делам, время было около 14 часов 30 минут, он двигался на своем автомобиле от <адрес> в сторону <адрес> и когда совершал поворот направо, то обратил внимание, как его обогнал мотоцикл «УРАЛ» с коляской зеленого цвета с правой стороны, без регистрационных знаков. На мотоцикле сидели два человека, а именно на самом мотоцикле - водитель и пассажир. В коляске мотоцикла никого не было, это он может с уверенностью сказать. В чем одеты были данные мужчины, он не помнит, на головах были маски. Он обратил внимание на них, так как мотоцикл ехал быстро и иногда выезжал на полосу встречного движения, объезжая ямы. Манера езды мотоциклиста у него вызывала тревогу, так как он подумал, что-то может произойти, так как они едут быстро, а дорожное покрытие местами имело повреждения. Двигаясь по <адрес>, у него была скорость около 75 км/ч, а данный мотоцикл двигался впереди него быстрее и опережал его примерно на 150 метров, увеличивая скорость движения. После перекрестка он двигался прямолинейно с прежней скоростью по <адрес> со стороны <адрес> в сторону <адрес>. Данный участок проезжей части имеет по одной полосе в каждом направлении для двустороннего движения.

Была ясная погода, видимость неограниченная, дорожное покрытие сухой асфальт, местами были дефекты дорожного покрытия в виде ям. Перед ним двигался легковой автомобиль, марку не помнит, а перед ним ехал мотоцикл «УРАЛ». Ему было известно, что на проезжей части в районе <адрес>, расположена глубокая яма, и мотоцикл «УРАЛ» к ней приближался. Автомобиль, двигающийся впереди него, стал смещаться вправо на обочину и для него открылся обзор проезжей части. Он четко видел, как мотоцикл двигался прямолинейно, а перед ямой резко вывернул влево и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак № с небольшой скоростью. Он видел, как данные транспортные средства столкнулись левыми бортами. В результате удара автомобиль остановился сразу в своей полосе движения, так как скорость была не большой, а пассажир мотоцикла, сидящий сзади, упал на дорожное покрытие. Водитель мотоцикла обернулся назад, но лицо было его в балаклаве, и продолжил движение на мотоцикле прямо, проехал около 200 метров и остановился. Больше он водителя мотоцикла не видел и не обращал на него внимание. Он вышел из автомобиля и подошел к пострадавшему мужчине, лежащему на проезжей части. Кто-то из очевидцев вызвал СМП и ГИБДД. У пассажира мотоцикла были повреждения левой ноги, головы, зубов. Он был в сознании, говорил непонятные вещи. Прибывшая бригада СМП, установила у него состояние опьянения. До прибытия бригады СМП он отдал свою старую куртку, которую подложил пострадавшему под ногу. Он помнит, что приехала женщина на место дорожно-транспортного происшествия и кричала пострадавшему мужчине, лежащему на проезжей части, как он понял, это была его мать, такие фразы: «говорила я тебе, не связывайся с этим Головиным», «до добра это не доведет, пусть продает два своих автомобиля и оплачивает твое лечение». Она говорила, что то еще, но что именно - он не запомнил. Оставив свои данные и объяснение сотрудникам полиции, он уехал по своим делам. Куда делся водитель мотоцикла, сказать не может, так как не видел. Головин ему не знаком, пострадавшего мужчину и участников дорожно-транспортного происшествия он не знает. На автомобиле «<данные изъяты>» на левой стойке ветрового стекла имелось горизонтальное повреждение от левой ручки мотоцикла и повреждено ветровое стекло. На мотоцикле отломалась данная металлическая ручка руля, резиновая рукоять имела видимые повреждения слева. Также на мотоцикле оторвался левый цилиндр.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель № 3, данные в ходе предварительного расследования, при разъяснении положений ст. 56 УПК РФ, а так же будучи предупрежденным о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, (т. 2 л.д. 196-198; т. 4 л.д. 73-75) согласно которым у нее есть сын - Потерпевший №1. Их семья ранее проживала в <адрес> в <адрес> и ей давно знаком Головин А.В., так как они проживали в одном районе с его семьей. Отношения с Головиным А.В. их семья не поддерживает, но ее сын Потерпевший №1 с ним дружит и иногда проводит с ним свободное время. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в 9 часов 00 минут к ним домой пришел Головин А.В., он с Потерпевший №1 вышли из квартиры и ушли куда-то. Куда именно они ушли ей не известно. Она собралась и уехала в <адрес> к своей бабушке. Головин А.В. и Потерпевший № 1 были трезвые. Около 14 часов 30 минут того же дня, ей позвонила Свидетель № 1, которая сообщила ей о том, что Потерпевший № 1 попал в дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на <адрес> в районе <адрес> в <адрес>, и вызвала ей такси. На такси она приехала сразу же на место дорожно-транспортного происшествия. Когда она приехала, то увидела своего сына лежащего на проезжей части, с травмами головы, лица, и левой ноги. Сын был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не говорил, просил пить. На проезжей части стоял автомобиль - иномарка черного цвета с повреждениями с левой стороны, и вдалеке стоял мотоцикл «УРАЛ» зеленого цвета, брошенный, так как там более никого не было. Кому принадлежит мотоцикл ей не известно. Так как она видела своего сына утром в компании с Головиным А.В., то подумала, что он и был тоже участником дорожно-транспортного происшествия и сбежал с места дорожно-транспортного происшествия, однако это ей достоверно не известно. Она не видела ранее данного мотоцикла и кому он принадлежит, не знает. Какие повреждения были на мотоцикле, она не знает, так как не подходила к нему. Когда она прибыла на место происшествия, то врачи СМП уже готовили Потерпевший №1 к госпитализации. Вместе с сыном она поехала в КГБУЗ «Городская больница № <адрес>» МЗ <адрес>, где встретилась

с Свидетель №1, которая сообщила ей, что узнала о произошедшем из социальных сетей в сети Интернет. Головин А.В. ей не звонил. Ее сын об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия ей не чего не рассказывает, говорит, что был в состоянии алкогольного опьянения и сидел в качестве пассажира на мотоцикле, позади водителя. Кто был водителем мотоцикла и с кем он ехал, ей не известно.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель № 11, данные в ходе предварительного расследования, при разъяснении положений ст. 56 УПК РФ, а так же будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, (т. 2 л.д. 211-213) согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он двигался на своем автомобиле вместе со своим сыном ФИО27. Около 18 часов его остановили сотрудники полиции в районе <адрес> в <адрес>. Его и ФИО27 следователь пригласил поучаствовать в качестве понятых при осмотре места происшествия. Они согласились. Им были разъяснены права понятых и они приступили к осмотру участка проезжей части <адрес>. Как ему стало известно от сотрудников полиции и визуально видно, что на проезжей части произошло столкновение двух транспортных средств, а именно автомобиля «<данные изъяты> регистрационный знак № в кузове черного цвета и мотоцикла «УРАЛ» зеленого цвета, с коляской, без регистрационного знака. Проезжая часть <адрес> в <адрес> на участке от <адрес> до <адрес> предназначена для двухстороннего движения транспортных средств и имеет по одной полосе в каждом направлении. Дорожное покрытие проезжей части сухой асфальт, местами были дефекты в асфальтобетоне в виде ям, неправильной формы. Он помнит, что автомобиль «<данные изъяты>» стоял в полосе движения по направлению в сторону <адрес>, на нем была повреждена передняя левая часть автомобиля, а именно переднее левое крыло, спущено переднее левое колесо, стойка ветрового стекла, ветровое стекло в левой части, передний левый поворотник. На тротуаре со стороны полосы автомобиля примерно в 200 метрах стоял мотоцикл «УРАЛ» тоже с повреждениями левой стороны. От автомобиля до мотоцикла на проезжей части лежали различные агрегаты мотоцикла, а именно цилиндр, обломки металла, ручка сцепления. В районе автомобиля лежали объекты со следами бурого цвета, которые были упакованы следователем. В районе мотоцикла были также изъяты объекты с веществом бурого цвета, какие именно и откуда были изъяты объекты, он не помнит, но на момент дорожно-транспортного происшествия он читал протокол осмотра и был с ним согласен. Ему знакомы многие жители <адрес>, так как он всю жизнь там проживает. В ходе осмотра мотоцикла «УРАЛ», он опознал в нем мотоцикл ранее ему знакомого Головин А.В., который ранее проживал в <адрес> и он часто его видел за управлением данного мотоцикла. Данный мотоцикл Головин А.В., ставил в гараж в автокооперативе «Восход», блок 11, гараж №. Данный гараж принадлежит супруге Головина А.В.. Он это запомнил, так как, находясь в сторожке, он неоднократно видел, как Головин А.В. выезжал и заезжал на данном мотоцикле. Мотоцикл без регистрационного знака, с коляской зеленого цвета. Сам лично он с Головиным А.В. никаких связей не поддерживает, просто он ему знаком как житель <адрес>. О том, что он опознал данный мотоцикл, он рассказал Свидетель № 8, с которым он ранее знаком. Данный мотоцикл является достаточно редким, и кроме Головина А.В. в городе он никого не видел за управлением аналогичным мотоциклом. Данный мотоцикл он опознал, по отсутствию защиты от ветра впереди, отсутствию брезента на коляске, отсутствие регистрационного знака, цвету и модели. Более по данному поводу сказать нечего.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон судом были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель № 4, данные в ходе предварительного расследования, при разъяснении положений ст. 56 УПК РФ, а так же будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, (т. 2 л.д. 225-227) согласно которым у него был дед - ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который умер ДД.ММ.ГГГГ. После смерти ФИО11 ему в наследство перешел его мотоцикл «<данные изъяты>». Данный мотоцикл никому из родственников не был нужен, и его бабушка сняла его с регистрационного учета, в связи со смертью собственника, чтобы не платить ежегодный налог. Данный мотоцикл стоял у него в гараже несколько лет. За ненадобностью он решил от него избавиться. Ранее у него в собственности находился

автомобиль «Тойота Корона» регистрационный знак №, который он решил продать. К нему обратился ранее незнакомый мужчина по объявлению с целью приобретения автомобиля «<данные изъяты>» регистрационный знак №. Они встретились у него в гараже и в ходе осмотра данного автомобиля мужчину, как ему позже стало известно Свидетель № 12, заинтересовал мотоцикл его деда, который стоял в гараже. Он предложил Свидетель № 12 забрать мотоцикл бесплатно, на запчасти, так как документов на него у него не было, и он хотел освободить гараж. Он отдал Свидетель № 12 данный мотоцикл и более его не видел. Мотоцикл «<данные изъяты>» номер двигателя № 1988 года выпуска, с коляской справой стороны, в зеленом цвете, регистрационный знак отсутствовал, но ранее был зарегистрирован под номером №, сидение на мотоцикле выполнены в виде двух отдельных сидений друг за другом, впереди отсутствовала защита от ветра, в коляске отсутствовал брезент, ручки руля был обмотаны изолентой синего цвета. Головин А.В. и Потерпевший №1 ему не знакомы.

Кроме того, вина Головина А.В. в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264, подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 158-186), согласно которого осмотрено место совершения дорожно-транспортного происшествия, расположенное на проезжей части <адрес> в <адрес>, на расстоянии 800 метров в сторону <адрес> от <адрес>. В ходе осмотра зафиксированы обстановка на месте происшествия и следы происшествия, произведены замеры. Обнаружены и осмотрены транспортные средства, на которых совершено дорожно-транспортное происшествие, изъяты предметы;

протоколом осмотра транспортных средств (т. 1 л.д. 187), согласно которого осмотрены: механическое транспортное средство - мотоцикл «<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятый с регистрационного учета, зафиксированы повреждения, а так же автомобиль «<данные изъяты>) регистрационный знак № , зафиксированы повреждения;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 60-63), согласно которого на арест-площадке, расположенной по адресу: <адрес>, осмотрено механическое транспортное средство - мотоцикл «<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятый с регистрационного учета. В ходе осмотра зафиксированы повреждения данного транспортного средства и их дислокация, изъяты правая и левая рукояти руля мотоцикла, ручка пассажира мотоцикла;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 64-69), согласно которого в районе здания, расположенного по адресу: <адрес> Октябрьский, 33, осмотрен автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак №. В ходе осмотра зафиксированы повреждения данного транспортного средства и их дислокация;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 181-184), согласно которого у свидетеля Свидетель № 7 изъято свидетельство о регистрации транспортного средства серии № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак №;

протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, и ксерокопии документов к нему (т. 2 л.д. 185-187, 188-189), согласно которого осмотрено свидетельство о регистрации транспортного средства серии № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль <данные изъяты> регистрационный знак №. Свидетельство, а так же автомобиль «<данные изъяты>) регистрационный знак №, признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к уголовному делу;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 228-236, 237-238), согласно которого осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотров места происшествия, произведенных ДД.ММ.ГГГГ в районе <адрес> в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ на арест-площадке, расположенной по адресу: <адрес>. Предметы признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к уголовному делу;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 91-94, 95-97), согласно которого осмотрены: фрагмент линейного графика к проекту организации дорожного движения; копия карты вызова бригады скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, для оказания помощи Потерпевший №1; копия карты вызова бригады скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, для оказания помощи Головин А.В., в которой указано, что вызов принят ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 05 минут, повод к вызову: дорожно-транспортное происшествие, адрес вызова: <адрес>, пациент: Головин А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, диагноз: дорожно-транспортное происшествие, множественные открытые переломы плюсневых костей левой стопы, травматическая ампутация ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти, алкогольное опьянение, имеется клиника алкогольного опьянения, анамнез: попал в дорожно-транспортное происшествие, находясь в коляске мотоцикла, столкнулся с встречным автомобилем, со слов дорожно-транспортное происшествие произошло ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 40 минут, был доставлен на подстанцию скорой медицинской помощи очевидцем дорожно-транспортного происшествия, употреблял алкоголь ДД.ММ.ГГГГ примерно с 10 часов 00 минут, 1 литр водки. А так же карточка учета транспортного средства на мотоцикл «ИМ3810310» регистрационный знак №, в которой указаны данные о мотоцикле; карточка учета транспортного средства на автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак №, в которой указаны данные об автомобиле. Документы, а так же механическое транспортное средство - мотоцикл «<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к уголовному делу;

протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ и справка к нему (т. 2 л.д. 218-221, 222), согласно которому, свидетель Свидетель №12 в присутствии понятых опознал по фотографии Головина А.В., как мужчину, который купил у него механическое транспортное средство - мотоцикл «<данные изъяты>» № рамы № без регистрационного знака, снятый с регистрационного учета;

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная медицинская экспертиза) (т. 2 л.д. 1-4), согласно которого установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший Потерпевший № 1 получил следующие телесные повреждения: открытый оскольчатый перелом обеих костей левой голени в нижней трети со смещением отломков с гематомой в области переломов, ушибленная рана на передней поверхности левой голени на уровне переломов. Перелом нижней челюсти по углу слева без смещения отломков, множественные поверхностные ссадины лица в лобной, щечных областях, на спинке носа, неполный вывих 21 зуба. Ушибленные раны (3) головы. Перечисленные повреждения по механизму возникновения составляют единую, сочетанную, тупую травму, расцениваются в совокупности. Указанная травма в соответствии с п. 6.11.8 приказа №-н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от ДД.ММ.ГГГГ, влечет за собой значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 1/3 (стойкую утрату общей трудоспособности свыше 30%) и по этому признаку, по медицинским критериям, квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека.

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительная судебная медицинская экспертиза) (т. 2 л.д. 25-29), согласно которого установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший Потерпевший №1 получил следующие телесные повреждения: закрытая тупая травма головы в виде закрытого перелома нижней челюсти по углу слева без смещения отломков, множественные ссадины в лобной, щечных областях, на спинке носа, неполный вывих 21-го зуба, ушибленные раны (3) головы; закрытая тупая травма левой нижней конечности в виде открытого оскольчатого перелома обеих костей левой голени в нижней трети со смещением отломков с гематомой в области переломов и раной на передней поверхности левой голени на уровне переломов. Данные повреждения расцениваются в совокупности - по механизму возникновения составляют единую сочетанную тупую травму головы и левой нижней конечности и в соответствии с п. 6.11.8 приказа №-н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от ДД.ММ.ГГГГ, влечет за собой значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 1/3 (стойкую утрату общей трудоспособности свыше

30%) и по этому признаку, по медицинским критериям, квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Согласно данным медицинской карты стационарного больного № КГБУЗ «Городская больница № <адрес>» МЗ <адрес> на имя Потерпевший №1, у него на момент поступления обнаружен закрытый перелом нижней челюсти по углу слева без смещения отломков и вывих 21-го зуба, которые могли образоваться незадолго до момента поступления в стационар, на что указывают наличие гиперемии слизистой оболочки в области перелома и вывиха, подвижность отломков нижней челюсти и зуба, а так же отсутствие данных о признаках консолидации (заживления) при проведении инструментальных методов исследования (СКТ черепа от ДД.ММ.ГГГГ);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная медицинская экспертиза) (т. 1 л.д. 232-235), согласно которого установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия обвиняемый Головин А.В. получил следующие телесные повреждения: открытые переломы ладьевидной кости и головки таранной кости левой стопы. Множественные рвано-скальпированные раны левой стопы. Рвано-скальпированная рана 5 пальца левой кисти с повреждением ногтевой фаланги и формированием культи в этой области. Перечисленные повреждения по механизму возникновения составляют единую, тупую сочетанную травму, квалифицируются как вред здоровью средней тяжести, так как влекут за собой длительное расстройство здоровья продолжительностью свыше трех недель (21 дня);

заключение эксперта №-МК/308э от ДД.ММ.ГГГГ (комплексная судебная экспертиза) (т. 2 л.д. 104-128), согласно которого установлено следующее: Автотехническая часть: Водитель автомобиля ««<данные изъяты> регистрационный знак № должен был руководствоваться требованиями абз. 2 п. 10.1. Правил дородного движения РФ, которые обязывали его, в момент возникновения опасности для движения, то есть в момент выезда на полосу его движения механического транспортного средства - мотоцикла ««<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятого с регистрационного учета, принять меры к снижению скорости вплоть до остановки своего автомобиля. В действиях водителя автомобиля ««<данные изъяты> регистрационный знак № несоответствий требованиям Правил дорожного движения РФ не усматривается. Водитель механического транспортного средства - мотоцикла ««<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятого с регистрационного учета должен был руководствоваться требованиями п. 9.1 и 9.10 Правил дорожного движения РФ, которые обязывали его, при встречном разъезде двигаться с правой стороны дороги, соблюдая необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Действия водителя механического транспортного средства - мотоцикла ««<данные изъяты>» номер рамы № без регистрационного знака, снятого с регистрационного учета не соответствовали требованиям п. 9.1 и 9.10 Правил дорожного движения РФ. Медицинская часть: в результате дорожно-транспортного происшествия Головин А.В. получил следующие телесные повреждения: открытый оскольчатый перелом головки таранной кости и ладьевидной кости левой стопы с ушибленными ранами на тыльной поверхности левой стопы. Данные повреждения согласно п. 7.1 приказа № -н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от ДД.ММ.ГГГГ по степени тяжести, квалифицируются как причинившие вред здоровью средней тяжести по признаку временного нарушения функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня). Ушибленная рана с дефектом мягких тканей в области ногтевой фаланги 5 пальца левой кисти с утратой ногтевой пластины и последующей экзартикуляции на уровне дистального межфалангового сустава. Данные повреждения согласно п. 8.2 приказа №-н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от ДД.ММ.ГГГГ по степени тяжести, квалифицируются как причинившие вред здоровью легкой степени тяжести по признаку незначительной стойкой утраты общей трудоспособности менее 10 процентов. В результате дорожно-транспортного происшествия Потерпевший № 1 получил следующие телесные повреждения: три ушибленные раны в области головы (без указания точной локализации). Данные повреждения согласно п. 8.1 приказа №-н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью

человека» от ДД.ММ.ГГГГ по степени тяжести, квалифицируются как причинившие вред здоровью легкой степени тяжести по признаку временного нарушения функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно). Ссадины лица (область лба, щечные области, область спинки носа). Данные повреждения согласно п. 9 приказа № -н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от ДД.ММ.ГГГГ по степени тяжести, квалифицируются как не причинившие вред здоровью человека. Перелом нижней челюсти в области угла слева, неполный вывих 21 зуба. Данные повреждения могли образоваться незадолго до момента госпитализации (но не более 3-5 суток) и согласно п. 7.1 приказа №-н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от ДД.ММ.ГГГГ по степени тяжести, квалифицируются как причинившие вред здоровью средней степени тяжести по признаку временного нарушения функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня). Открытый оскольчатый перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой голени в нижней трети с раной по передней поверхности голени и гематомой. Данные повреждения согласно п. 6.11.8 приказа № -н министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» от ДД.ММ.ГГГГ по степени тяжести, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 процентов). Повреждения у Головина А.В. и Потерпевший №1 локализуются на левой половине тела, что характерно в условиях данного дорожно-транспортного происшествия для водителя и пассажира заднего сидения мотоцикла. Но при этом только у Головина А.В. выявлены характерные для водителя повреждения левой кисти. Таким образом, не исключается возможность образования повреждений у Головина А.В. при его нахождении на месте водителя, а повреждений у Потерпевший №1 при его нахождении на месте пассажира заднего сидения в условиях данного дорожно-транспортного происшествия. Повреждения у Головина А.В. и Потерпевший № 1 не характерны для пассажира коляски мотоцикла, а, следовательно, не могли быть получены ими при нахождении в коляске мотоцикла в условиях данного дорожно-транспортного происшествия;

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная биологическая экспертиза) (т. 2 л.д. 42-56), согласно которого установлено, что в четырех пятнах на куртке и на черной балаклаве обнаружена кровь человека, при определении групповой принадлежности которой выявлен антиген Н, свойственный группе О?? (I), что не исключает ее происхождения от Потерпевший №1, которому свойственна данная группа. Происхождение крови от Головина А.В. исключается по системе АВО. В смыве с руля и в двух смывах с земли обнаружена кровь человека, при определении групповой принадлежности которой выявлены антигены А и Н, а в одном пятне на куртке обнаружен антиген Н и наблюдалась единичная агглютинация эритроцитов группы А. Выявленные факторы свойственны А? (II) группе, что не исключает ее происхождение от Головина А.В. Исключить примесь крови от Потерпевший № 1 не представляется возможным за счет выявленного антигена Н (при наличии у него повреждений, сопровождающихся наружным кровотечением);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная генотипоскопическая экспертиза) (т. 2 л.д. 151-155), согласно которого установлено, что эпителиальные клетки в следах пота на балаклаве зеленой, изделии из резины № (названном в постановлении: «левая ручка руля»), изделии из резины № (названном в постановлении: «правая ручка руля») произошли от Головина А.В.;

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная генотипоскопическая экспертиза) (т. 2 л.д. 166-171), согласно которого установлено, что на перчатке №, в смыве с руля, в смыве с земли №, в смыве с земли №, в смыве с камней кровь произошла от Головина А.В.. На балаклаве, перчатке № кровь произошла от Потерпевший №1;

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная психиатрическая экспертиза) (т. 4 л.д. 55-57), согласно которого установлено, что Головин А.В. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдает и не страдал таковыми во время совершения инкриминируемых ему деяний. У Головина А.В. имеются признаки эмоционально-неустойчивого расстройства личности импульсивного типа (F 60,3 по МКБ-10). Имеющиеся у Головина А.В. изменения психики выражены не столь значительно и не лишали его во время совершения инкриминируемых ему деяний способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера Головин А.В. не нуждается. По своему психическому состоянию Головин А.В. способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать показания;

ответом с управления по делам ГО и ЧС администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на телефон «112» сообщений о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в указанный день на <адрес> в районе <адрес> в <адрес>, не поступало (т. 2 л.д. 205);

ответом КГБУЗ «<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в указанный день на <адрес> в районе <адрес> в <адрес>, поступило только с абонентского номера телефона №, принадлежащего свидетелю Свидетель №10 (т. 2 л.д. 207).

Кроме того, судом были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения, а именно: показания специалистов Специалист № 2, Специалист №1.

Допрошенный в судебном заседании специалист Специалист № 2 показал, что был представлен ответ от ФИО30 – руководителя Управления по делам ГО ЧС <адрес> о том, что ДД.ММ.ГГГГ с 9 часов 00 минут до 24 часов 00 минут на телефон «112» сообщений о ДТП в районе <адрес> не поступало. Им был дан такой ответ в связи с тем, что в конце мая вышла из строя система «<данные изъяты>», в частности система СХД – система сервисное хранилище данных. У них пошел технический сбой и все данные, что скопились в течении 5 лет, а они их обязаны хранить, были утеряны без возврата, потому что были разрушены жесткие диски и даже разрушилось вторичное хранилище, которое работает как резервное, поэтому они и дали такой ответ на запрос, что у них таких данных нет, потому что они технически не могут предоставить такие данные. Это все произошло примерно в 20-25 числах мая 2020 года. В связи с тем, что они не могут дать достоверный ответ о том - кто звонил и когда, они написали, что таких вызовов не было. Они обращались в нацтехнику, потому что это не первый такой был запрос, на все наши обращения они ответили отказом, говоря, что не могут восстановить данные диски. Звонки на номер «112» фиксировались только у них на сервере. Сотовые операторы некоторые пишут разговоры, а не которые не пишут, а саму фиксацию, что был звонок или нет, компании могут предоставить.

Допрошенный в судебном заседании специалист Специалист № 1 показал, что представленная медицинская карточка Головина А.В. - это медицинская карта. На учете в наркологическом диспансере подсудимый не состоит, он проверял, а медицинское заключение - находился ли Головин А.В. в состоянии опьянения, они могут дать только при освидетельствовании в их диспансере при проведении медицинского освидетельствования. Другое учреждение данный анализ не делает. Больница № берет анализ крови, мочи, и присылают их к ним на проверку на алкоголь и наркотики, но даже если там будет какие-нибудь наркотические либо иные вещества, человек должен быть осмотрен специалистом, должен быть соответствующий документ, согласно их приказу № и тогда они могут дать заключение. Анализы, которые имеются в этой карточке, они не могут свидетельствовать о том, что Головин А.В. находился в состоянии опьянения, даже если бы там был алкоголь, то тот не осмотрен специалистом, дать заключение о том было у Головина А.В. алкогольное опьянение или нет, он как врач-нарколог не сможет. После осмотра ответа главного врача КГБУЗ «Наркологический диспансер» <адрес> (т. 1, л.д. 212), пояснил, что в ней описано,

что было недостаточное количество объекта, произведен не в ту пробирку, неправильно был доставлен, в связи, с чем химико-токсикологическое исследование провести было невозможно. Когда происходит ДТП, к ним приезжают, берут пробирки, если их нет в наличии, еще сумка-холодильник. Данный порядок сбора крови должны были знать должностные лица, потому что они не первый год работают и потом, когда к ним приезжают представитель ГИБДД или следователи, им даются и пробирки, и памятка, но в больнице № это должны знать.

Кроме того, была истребована в ПАО «<данные изъяты>» филиала в <адрес> и в ПАО «<данные изъяты>, и исследована информация с 2 часов 00 минут до 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ: об абонентских номерах, используемых или зарегистрированных на имя Головин А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; о владельцах абонентских номеров №, №, №, №; о всех входящих и исходящих телефонных и иных соединениях абонентских номеров: №, №, №, №, а также абонентских номеров, используемых или зарегистрированных на Головина А.В., Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №1, с указанием времени, типа и продолжительности исходящих и входящих звонков, с указанием полных анкетных данных лиц, с которыми производились переговоры, с указанием регистрации по базовым станциям вышеуказанных абонентов в момент совершения телефонных переговоров. Согласно сведениям: №, № – абонент Свидетель №5; №, № – абонент Свидетель №2; №, № – абонент Свидетель №2 (Потерпевший №1) Свидетель №1; № – абонент ФИО14.

Согласно детализации разговоров абонентов:

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 45 минут 03 секунды - длительность разговора 43 секунды, в 14 часов 45 минут 57 секунд - длительность разговора 39 секунд, в 14 часов 46 минут 46 секунд - длительность разговора 32 секунды, вызов исходящий с номера № (абонент Свидетель №2 (Потерпевший №1) Свидетель №1) на №. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 47 минут 25 секунд вызов исходящий с номера № (абонент Свидетель №2 (Потерпевший №1) Свидетель №1) на №, длительность разговора 63 секунды.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минут 38 секунд - длительность разговора 31 секунда, в 14 часов 50 минут 40 секунд - длительность разговора 81 секунда, вызов входящий на № (абонент Свидетель №5) с номера № (используемого Головин А.В.). ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минут 50 секунд - длительность разговора 7 секунд, в 14 часов 55 минут 11 секунд - длительность разговора 20 секунд, вызов исходящий с номера № (абонент Свидетель №5) на №.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 40 минут 50 секунд - длительность разговора 3 секунды, в 14 часов 40 минут 50 секунд - длительность разговора 4 секунды, в 14 часов 40 минут 50 секунд - длительность разговора 1 секунда, вызов исходящий с номера № (абонент Свидетель №2) на № (используемого Головин А.В.). ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты 24 секунды вызов исходящий с номера № (абонент Свидетель №2) на № (абонент Свидетель №2 (Потерпевший №1) Свидетель №1), длительность разговора 68 секунд. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минуты 32 секунды вызов входящий на № (абонент Свидетель №2) на № (используемого Головин А.В.), длительность разговора 28 секунд. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты 17 секунд вызов исходящий с номера № (абонент Свидетель №2) на № (абонент Свидетель №2 (Потерпевший №1) Свидетель №1), длительность разговора 35 секунд. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут 49 секунд вызов входящий на № (абонент Свидетель №2) с номера № (абонент Свидетель №2 (Потерпевший №1) Свидетель №1), длительность разговора 65 секунд.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 40 минут 50 секунд - длительность разговора 3 секунды, в 14 часов 40 минут 50 секунд - длительность разговора 4 секунды, в 14 часов 40 минут 50 секунд - длительность разговора 1 секунда, вызов входящий на № (используемого Головин А.В.) с номера № (абонент Свидетель №2). ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минут 32 секунды - длительность разговора 28 секунд, вызов исходящий с номера № (используемого Головин А.В.) на № (абонент Свидетель №2). ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты 38 секунд - длительность разговора 31 секунда, вызов исходящий с номера № (используемого Головин

А.В.) на № (абонент Свидетель № 5). ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минуты 57 секунд - длительность разговора 59 секунд, вызов исходящий с номера № (используемого Головин А.В.) на №. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минуты 40 секунд - длительность разговора 81 секунда, в 15 часов 00 минут 19 секунд - длительность разговора 148 секунд, вызов исходящий с номера № (используемого Головин А.В.) на № (абонент Свидетель №5).

Кроме того, судом были исследованы доказательства, представленные стороной защиты, а именно:

протокол освидетельствования от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 204-207), согласно которому у Головина А.В. был произведен отбор крови;

ответ главного врача КГБУЗ «Наркологический диспансер» <адрес> о невозможности проведения химико-токсикологического исследования в отношении Головина А.В. (том 1, л.д. 212).

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к следующим выводам.

Органами предварительного расследования Головину А.В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 161 УК РФ - открытое хищение чужого имущества,

п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством - мотоциклом, Правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения,

ст. 264.1 УК РФ - управление механическим транспортным средством - мотоциклом лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения,

ст. 125 УК РФ - заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, виновным, имеющим возможность оказать помощь этому лицу, поставленному им в опасное для здоровья состояние.

Данную квалификацию действий подсудимого Головина А.В. поддержал в судебном заседании и государственный обвинитель.

Статья 8 УК РФ устанавливает, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренным настоящим кодексом. Согласно ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Статья 14 УПК РФ предусматривает, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившем в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть установлены в порядке, установленном настоящим Кодексом,

толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Органами предварительного следствия действия Головина А.В. по эпизоду дорожно-транспортного происшествия квалифицированы по п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством - мотоциклом, Правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения; по ст. 264.1 УК РФ - управление механическим транспортным средством - мотоциклом лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; по ст. 125 УК РФ - заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, виновным, имеющим возможность оказать помощь этому лицу, поставленному им в опасное для здоровья состояние.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» и примечания 2 к статье 264 УК РФ, факт употребления лицом, управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен быть установлен по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого лица наркотических средств или психотропных веществ - по результатам химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, проведенных в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по результатам судебной экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения регулируется Приказом Минздрава России от ДД.ММ.ГГГГ № н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» и положениями Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Водитель, скрывшийся с места происшествия, может быть признан совершившим преступление, предусмотренное статьей 264 или 264.1 УК Российской Федерации, в состоянии опьянения, если после его задержания к моменту проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или судебной экспертизы не утрачена возможность установить факт нахождения лица в состоянии опьянения на момент управления транспортным средством. В случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования данное лицо признается управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения.

Как установлено органами предварительного следствия, так и судебным следствием факт нахождения Головина А.В. в момент ДТП в состоянии опьянения в предусмотренном законом порядке не устанавливался, медицинское освидетельствование на состояние опьянения Головина А.В. в порядке, предусмотренном Правилами и Порядком, не

проводилось, акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения по установленной форме не составлялся, а вывод об управлении Головиным А.В. транспортным средством в состоянии опьянения был сделан органами следствия по иным основаниям, в том числе показаниям допрошенных лиц.

Органами предварительного следствия, в том числе в виду предоставления на химико-токсилогическое исследование образцов крови Головина А.В., полученных с нарушениями взятия, доставки и транспортировки биологического объекта, была утрачена возможность провести неотложные следственные действия, направленные на установление доказательств подтверждающих в полном объеме предъявленное органом предварительного следствия обвинение Головину А.В. Возможность установления состояния опьянения на момент совершения Головиным А.В. дорожно-транспортного происшествия путем проведения медицинского освидетельствования или соответствующей экспертизы была утрачена. Доказательств отказа Головина А.В. от прохождения медицинского освидетельствования суду не представлено. Наоборот, согласно показаниям Головина А.В., он добровольно предоставлял образцы для биологического исследования, не отказывался от проведения любого рода освидетельствования.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ сразу после совершенного дорожно-транспортного происшествия Головин А.В. не оставлял места его совершения. Находился на месте ДТП до содействия проезжавшими лицами в доставлении его в медицинское учреждение и оказания незамедлительной помощи в виду состояния Головина А.В., получившего в результате ДТП телесные повреждения: открытые переломы ладьевидной кости и головки таранной кости левой стопы, множественные рвано-скальпированные раны левой стопы, рвано-скальпированную рану 5 пальца левой кисти с повреждением ногтевой фаланги и формированием культи в этой области. Согласно показаниям Головина А.В., ему не была очевидна тяжесть наступивших последствий, так как он не видел состояние Потерпевший №1 пострадавшего, не мог приблизиться к последнему по своему состоянию здоровья, и соответственно, не мог осознавать реальную и непосредственную опасность для жизни и здоровья потерпевшего. При этом Головин А.В. видел, что очевидцы и иные лица находились рядом с Потерпевший №1, и у них была возможность оказать ему помощь. Кроме того, Головиным А.В. были приняты меры к вызову скорой медицинской помощи и сообщению о случившемся своим родственникам и родственникам Потерпевший №1, что было подтверждено истребованной и исследованной судом информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, и не опровержено показаниями специалиста Специалист №2.

Доводы органов предварительного следствия и стороны государственного обвинения в судебном заседании, что Головин А.В. во время управления им ДД.ММ.ГГГГ механическим транспортным средством - мотоциклом до непосредственного совершения им дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, суд не может положить в основу обвинения Головина А.В..

Не может суд согласиться в связи с изложенными обстоятельствами с позицией стороны государственного обвинения и в том, что действия Головина А.В. совершившего по своей вине дорожно-транспортное происшествие были сопряжены с оставлением тем места его совершения, а так же что в действиях Головина А.В. имело место заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, виновным, имеющим возможность оказать помощь этому лицу, поставленному им в опасное для здоровья состояние. Ни одного доказательства, опровергающего доводы подсудимого и его защитника в данной части, государственным обвинителем в судебном заседании приведено не было.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что совокупность представленных и исследованных судом доказательств, на которых было основано обвинение, является недостаточной, и, учитывая, что возможности получения иных доказательств отсутствуют, а неустранимые сомнения по делу в соответствии с требованием закона должны толковаться в пользу подсудимого, суд считает необходимым:

- Исключить из обвинения Головина А.В. по указанному эпизоду его преступных действий, не нашедшие своего должного подтверждения квалифицирующие признаки «лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «сопряженное с оставлением места его совершения», и действия подсудимого Головина А.В. необходимо переквалифицировать с п.п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК Российской Федерации на ч. 1 ст. 264 УК Российской Федерации;

- Подсудимого Головина А.В. по предъявленному ему обвинению по ст. 264.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 65-ФЗ) - управление механическим транспортным средством - мотоциклом лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, оправдать по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей;

- Подсудимого Головина А.В. по предъявленному ему обвинению по ст. 125 УК РФ - оставление без помощи лица, находящегося в опасном для здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, виновным, имеющим возможность оказать помощь этому лицу, оставленному им в опасное для здоровья состояние оправдать по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей.

За Головиным А.В., в соответствии с главой 18 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, признать право на реабилитацию, которая включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Данные изменения обвинения не ухудшают положения подсудимого и не нарушают его право на защиту.

Оценивая все исследованные по делу доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого Головина А.В. в совершенном им деянии доказанной и квалифицирует его действия как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством - мотоциклом, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд полагает, что в ходе проведения судебного следствия было установлено, что Головин А.В., который управлял механическим транспортным средством - мотоциклом «ИМЗ810310» номер рамы 419105 без регистрационного знака, снятым с регистрационного учета, двигался по <адрес> в <адрес> со стороны <адрес> в направлении <адрес>, по проезжей части, предназначенной для двустороннего движения безрельсовых транспортных средств, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении, в сложных дорожных условиях, обусловленных состоянием дорожного покрытия в виде мокрого асфальта, имеющего дефекты в виде ям и выбоин, в светлое время суток, при неограниченной видимости в направлении движения, нарушил требования п.п. 1.3, 1.5, 2.1, 2.5, 9.1., 9.10, 10.1 Правил дорожного движения РФ, вследствие чего он, развил скорость, которая не позволила ему обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и обстановкой на проезжей части, и, двигаясь по прямому участку проезжей части, увидев на своей полосе движения препятствие в виде повреждений дорожного покрытия, представляющее опасность для движения, не снизил скорость вплоть до остановки транспортного средства, а продолжая движение в заданном направлении, решил объехать опасный участок на проезжей части слева, по полосе встречного движения. При объезде препятствия, водитель Головин А.В. не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на полосу встречного движения, когда по ней, во встречном ему направлении двигался автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак № под управлением водителя Свидетель №7, не выдержал безопасный боковой интервал, создал опасность для движения, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов 00 минут до 14 часов 48 минут, находясь на проезжей части <адрес> в <адрес>, на расстоянии 800 метров в сторону <адрес> от <адрес>, совершил столкновение с автомобилем «<данные

изъяты> регистрационный знак №, двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру механического транспортного средства - мотоцикла «<данные изъяты>» Потерпевший №1 были причинены телесные повреждения: закрытая тупая травма головы в виде закрытого перелома нижней челюсти по углу слева без смещения отломков, множественные ссадины в лобной, щечных областях, на спинке носа, неполный вывих 21-го зуба, ушибленные раны (3) головы; закрытая тупая травма левой нижней конечности в виде открытого оскольчатого перелома обеих костей левой голени в нижней трети со смещением отломков с гематомой в области переломов и раной на передней поверхности левой голени на уровне переломов. Данные повреждения расцениваются в совокупности - по механизму возникновения составляют единую сочетанную тупую травму головы и левой нижней конечности, и, по медицинским критериям, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Причиной данного дорожно-транспортного происшествия явилось грубое нарушение водителем Головиным А.В. правил дорожного движения РФ. Дорожная обстановка, расположение транспортных средств, установлены материалами уголовного дела, в том числе протоколом осмотра места происшествия и приложенной к нему фототаблицей. Из указанной фототаблицы и исследованных материалов дела, установлено место столкновения транспортных средств, с учетом установленной траектории движения автомобилей.

Данные последствия находятся в прямой причинной связи с пренебрежением подсудимым требований ПДД, соблюдая которые Головин А.В. имел реальную возможность избежать указанное ДТП. То, что именно в результате противоправных действий именно подсудимого произошли указанные последствия, подтверждается и доказывается непротиворечивыми и взаимодополняющими показаниями потерпевшего, свидетелей по делу, данных ими в судебном заседании, а также оглашенными показаниями потерпевшего, свидетелей, данных ими на предварительном следствии по делу. Установлен факт невозможности совершения преступления иными лицами, так как время, обстоятельства совершения преступления, описанные самим подсудимым, свидетелями, потерпевшим, которым суд доверяет в той части, где они совпадают между собой и другими доказательствами, логичны, последовательны, дополняют друг друга, подтверждаются заключениями экспертиз, другими объективными доказательствами по делу.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд установил, что они полностью согласуются с доказательствами обвинения Головина А.В. в совершении грабежа, то есть открытое хищение чужого имущества.

Показания потерпевшего, свидетелей согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом, являются логичными, последовательными. В ходе судебного разбирательства данные показания нашли объективное подтверждение. Наличия неприязненных отношений между подсудимым, потерпевшим, свидетелями не установлено, в связи с чем, суд считает, что у последних не было оснований для оговора Головина А.В.. Приведенные показания подтверждают время, место, обстоятельства совершения преступлений. Суд считает, что показания, данные потерпевшим, свидетелями в совокупности с другими доказательствами образуют единую достоверную картину совершенных деяний, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. Кроме того, исследованными показаниями потерпевшего, свидетелей и подсудимого, а так же другими объективными доказательствами по делу, установлен факт невозможности совершения преступлений иными лицами.

Показания Головина А.В. суд признает достоверными, в той части, в которой они согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом. Подсудимый также не оспаривает своей виновности в совершении вышеуказанного преступления.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела. Факт открытого хищение чужого имущества Головиным А.В. нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Суд считает, что все перечисленные квалифицирующие признаки присутствуют в действиях подсудимого, подтверждены приведенными выше доказательствами, всесторонне и полно исследованными в ходе судебного разбирательства.

Вина Головина А.В. в совершении преступлений полностью установлена.

Суд квалифицирует действия подсудимого:

- по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества;

-по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством - мотоциклом, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Поведение подсудимого Головина А.В. в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. При этом, суд принимает во внимание, что Головин А.В. на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит. С учетом изложенного, обстоятельств совершения им преступления и материалов уголовного дела, касающихся данных о его личности, суд признает Головина А.В. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний, как в момент совершения преступлений, так и после его совершения.

Оснований для освобождения Головина А.В. от наказания суд не усматривает, считает необходимым постановить обвинительный приговор и назначить подсудимому наказание.

При назначении наказания подсудимому Головину А.В. суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 УК РФ.

Кроме того, определяя вид и размер наказания Головину А.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категориям преступлений небольшой и средней тяжести, данные о его личности, характеризующий материал по месту жительства, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на подсудимого, на условия его жизни, жизни его семьи, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», вступившей в силу для Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении Головина А.В. в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что последний в ходе предварительного расследования давал правдивые показания с указанием обстоятельств произошедшего, наличие малолетнего ребенка у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба и вреда, причиненного в результате преступления, состояние здоровья виновного, наличие близкого родственника, нуждающегося в заботе и помощи.

Обстоятельством, отягчающим подсудимому наказание, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

Рецидив соответствует положениям ч. 1 ст. 18 УК РФ.

При назначении наказания по ч. 1 ст. 264 УК РФ подлежат применению положения ч. 2 ст. 68 УК РФ. Учитывая, что по делу установлена совокупность смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и отношение осужденного к содеянному, суд приходит к выводу о необходимости применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначения Головину А.В.

наказания менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Оснований для изменения категории совершенного Головиным А.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, в том числе с учетом фактических обстоятельств преступления, принимая во внимание степень общественной опасности, личности подсудимого.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при определении вида и размера наказания подсудимому, то есть назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями данных статей, судом не усматривается, так как отсутствуют обстоятельства, которые суд мог бы признать исключительными.

Определяя вид наказания, суд, выслушав мнение сторон, учитывая личность виновного, характер и степень общественной опасности содеянного, иные обстоятельства дела, приходит к выводу о необходимости назначения Головинну А.В. наказания в виде лишения свободы, в пределах, предусмотренных санкциями ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 264 УК РФ, поскольку назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, не позволит достичь целей наказания, будет неэффективным для исправления Головина А.В., который ранее судим, что свидетельствует о стойкости его противоправного поведения и повышенной социальной опасности.

С учетом фактических обстоятельств, суд не находит оснований для применения ст. 53.1 УК РФ, полагая возможным достижения целей наказания избранным судом наказанием.

Суд полагает необходимым назначить дополнительное наказание по ч. 1 ст. 264 УК РФ в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Наказание Головину А.В. подлежит назначению на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ - по совокупности преступлений.

Вид исправительного учреждения суд определяет на основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ – исправительная колония строго режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу: видеозаписи содержащиеся на CD-R диске «CD-R intro 80min/700MB 1x-52x» в упакованном и опечатанном виде, копия счет-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ и счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка учета транспортного средства на мотоцикл «<данные изъяты>» регистрационный знак №, карточка учета транспортного средства на автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак № фрагмент линейного графика к проекту организации дорожного движения с дислокацией дорожных знаков и дорожной разметки по <адрес> на участке от <адрес> до <адрес> в <адрес>, копия карты вызова бригады скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, для оказания помощи Потерпевший № 1, копия карты вызова бригады скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, для оказания помощи Головин А.В., копия постановления мирового судьи судебного района «<адрес>» на судебном участке № по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; камера видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющая серийный номер: « № » и крепление к ней, хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес> – подлежит возврату потерпевшему Потерпевший №2 по принадлежности; правая и левая рукояти руля мотоцикла, ручка пассажира мотоцикла, два полые металлические прямые трубки цилиндрической формы, фрагмент металлической детали серого цвета округлой формы, с одной плоской ровной поверхностью, а с другой с обломанными стенками разной длины, внутренняя поверхность в центре с двумя параллельными выступающими полосами, металлический стержень, на который насажены: гайка; обломанная с одной стороны металлическая деталь неправильной формы; полимерная черная деталь округлой формы;

отходящая в сторону и деформированная округлая плоская металлическая пластина, изогнутая по краям; черная ребристая насадка из полимерного материала цилиндрической формы, тряпичная балаклава камуфлированная зелено-коричнево-черных тонов, тряпичная балаклава черного цвета, куртка черного цвета размером «L» с подкладкой из серого меха и капюшоном, пара перчаток из ткани черного цвета, с надписью «ЗУБР», перчатка из ткани черного цвета, смыв с руля мотоцикла на марлевый тампон, два смыва с земли на два марлевых тампона, смыв с камней на марлевый тампон, – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес>, необходимо уничтожить; автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак № , свидетельство о регистрации транспортного средства серии № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак № , хранящийся у потерпевшей Свидетель № 7 – оставить потерпевшей по принадлежности; механическое транспортное средство - мотоцикл «<данные изъяты>» № рамы № без регистрационного знака, снятый с регистрационного учета - хранящийся на арест-площадке, расположенной по адресу: <адрес>, - возвратить Головину А.В. по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Головин А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 264 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 161 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 месяцев;

- по ч. 1 ст. 264 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Головину А.В. окончательно назначить наказание на срок 10 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима.

Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы Головину А.В. время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

С учетом срока содержания под стражей по настоящему уголовному делу, полностью освободить Головин А.В. от отбывания окончательного наказания в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев Головин А.В. исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения Головину А.В. в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Немедленно освободить Головина А.В. по данному уголовному делу из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения в отношении Головина А.В. - заключение под стражу, отставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Головин А.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 65-ФЗ) оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава

указанного преступления, признав за ним право на реабилитацию в части уголовного преследования, в соответствии со ст.ст. 133,134 УПК РФ.

Головин А.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава указанного преступления, признав за ним право на реабилитацию, в соответствии со ст.ст. 133,134 УПК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора суда в законную силу: видеозаписи содержащиеся на CD-R диске «CD-R intro 80min/700MB 1x-52x» в упакованном и опечатанном виде, копия счет-фактуры № № от ДД.ММ.ГГГГ и счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка учета транспортного средства на мотоцикл «<данные изъяты>» регистрационный знак №, карточка учета транспортного средства на автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак № фрагмент линейного графика к проекту организации дорожного движения с дислокацией дорожных знаков и дорожной разметки по <адрес> на участке от <адрес> до <адрес> в <адрес>, копия карты вызова бригады скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, для оказания помощи Потерпевший № 1, копия карты вызова бригады скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, для оказания помощи Головин А.В., копия постановления мирового судьи судебного района «<адрес>» на судебном участке № по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; камера видеонаблюдения «<данные изъяты>», имеющая серийный номер: «№» и крепление к ней, хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес> – возвратить потерпевшему Потерпевший № 2 по принадлежности; правая и левая рукояти руля мотоцикла, ручка пассажира мотоцикла, два полые металлические прямые трубки цилиндрической формы, фрагмент металлической детали серого цвета округлой формы, с одной плоской ровной поверхностью, а с другой с обломанными стенками разной длины, внутренняя поверхность в центре с двумя параллельными выступающими полосами, металлический стержень, на который насажены: гайка; обломанная с одной стороны металлическая деталь неправильной формы; полимерная черная деталь округлой формы; отходящая в сторону и деформированная округлая плоская металлическая пластина, изогнутая по краям; черная ребристая насадка из полимерного материала цилиндрической формы, тряпичная балаклава камуфлированная зелено-коричнево-черных тонов, тряпичная балаклава черного цвета, куртка черного цвета размером «L» с подкладкой из серого меха и капюшоном, пара перчаток из ткани черного цвета, с надписью «ЗУБР», перчатка из ткани черного цвета, смыв с руля мотоцикла на марлевый тампон, два смыва с земли на два марлевых тампона, смыв с камней на марлевый тампон, – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес> - уничтожить; автомобиль «<данные изъяты>» регистрационный знак №, свидетельство о регистрации транспортного средства серии № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «<данные изъяты> регистрационный знак №, хранящийся у потерпевшей Свидетель № 7 – оставить потерпевшей по принадлежности; механическое транспортное средство - мотоцикл «<данные изъяты> № рамы № без регистрационного знака, снятый с регистрационного учета - хранящийся на арест-площадке, расположенной по адресу: <адрес>, - возвратить Головину А.В. по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручении ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а также, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо

копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Председательствующий С.С. Смирнов

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».